



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Buana Intan Gemilang, tempat kedudukan Jalan Desa Tarajusari Km. 4/27, Rt. 001/rw.007, Kec. Banjaran, Kab. Bandung., Gegerkalong, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**

Martin Theniko, bertempat tinggal di Jalan Budisari Vi Nomor 16, Rt. 007/rw. 008, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadak, Kota Bandung., Hegarmanah, Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**

Mellisa Miming Theniko, bertempat tinggal di Jalan Budi Asih I Nomor 19, Rt. 002/rw. 005, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung., Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**

Michael Martin Theniko, bertempat tinggal di Jl. Budisari Vi Nomor 16, Rt.007/rw. 008, Kel./desa Hegarmanah, Kec. Cidadak, Kota Bandung., Hegarmanah, Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV**

Erick Miming Theniko, bertempat tinggal di Jalan Budi Asih I Nomor 19, Rt. 002/rw. 005, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung., Jawa Barat, sebagai **Penggugat V**;

Pengkuat I sampai dengan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H. , 2. JANTER NAINGGOLAN, S.H., M.H., 3. TOHAP L. SIANTAR, S.H., 4. MONICA ODILLA, S.H., 5. M. REZA, DESTIRA S.H., 6. ARTHUR SIAGIAN, S.H.** kesemuanya para Advokat / Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum "THE RULE" DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H. & PARTNERS (Legal Study & Legal Consultant)**, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 766, Ruko Graha Panyileukan Asri No. 15, Kota Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

Lawan:

The Siauw Tjhiu, bertempat tinggal di Jl. Talagabodas Nomor 9, Rt.001/rw.008, Kel./desa Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung., Malabar,



Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Dadang Sukmawijaya, SH.,MH. 2. Romeo Denny Hutabarat, SH.** Keduanya Advokat pada kantor Firma Hukum Dadang Sukmawijaya, SH. & Rekan berdomisili hukum di Komplek Bumi Sari Indah (BSI) I Blok B Nomor 1 Rt 07 Rw 20 Manggahang Baleendah Kab. Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan seorang pengusaha selaku pemilik PT. Buana Intan Gemilang, perusahaan berbadan hukum Indonesia, yang bergerak di bidang industri tekstil kain, sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar, Nomor : 19, Tanggal 29 Februari 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lientanudirdja, SH, di Kota Bandung jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas BUANA INTAN GEMILANG, Nomor : 18, Tanggal 31 Juli 2019, yang di buat oleh dan di hadapan Notaris Kristi Andana Yulianes, SH, di Kota Bandung jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BUANA INTAN GEMILANG, Nomor : 67, Tanggal 24 September 2020, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Darwin Nugraha, S.H.,M.Kn., di Kota Cimahi;
2. Bahwa pada Tahun 2015, Tergugat meminta bantuan Penggugat I, bahwasanya Tergugat berencana mengajukan kredit ke bank, maka untuk mendukung hal tersebut, Tergugat perlu meningkatkan kredibilitas/performa rekeningnya. Maka dari itu, Tergugat meminta kepada Penggugat I, untuk membuka dan menandatangani lembar-lembar cek milik Penggugat I, untuk diserahkan kepada Tergugat. Selanjutnya, Tergugat melakukan transfer dana ke rekening Penggugat I, dan kemudian dana Tergugat yang berada di rekening Penggugat I tersebut, oleh Tergugat dialihkan kembali ke rekening Tergugat, dengan menggunakan lembar-lembar cek milik Penggugat I, yang telah dikuasai oleh Tergugat. Praktek seperti ini sebenarnya bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 18/32/DPSP, Perihal : Bilyet Giro, Tanggal 29 November 2016, disebut dengan perputaran uang dengan cara bakar cek/giro;

3. Bahwa selanjutnya atas permintaan Tergugat, meminta kepada Penggugat I untuk menukarkan bilyet giro yang diterimanya dari para konsumen/pelanggan Penggugat I, dengan cara mengenakan bunga didepan atas giro-giro yang diserahkan kepada Tergugat dan selanjutnya perbuatan seperti ini juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan bank Indonesia. Sebagai contoh (ilustrasi) jika Penggugat I menerima pembayaran dari *customer* atas pembelian kain atau biaya pencelupan, maka *customer* memberikan pembayaran melalui warkat bank berupa bilyet giro yang tanggal cairnya masih menunggu misalnya sebesar Rp. 50 juta, maka terhadap bilyet giro tersebut dibakar istilahnya dengan memotong bunga di depan 1,5%/30 hari, maka dana yang diterima Penggugat I dikurangi;
4. Bahwa praktek tentang transaksi mengenai peningkatan kredibilitas Tergugat di bank yang sebelumnya Tergugat telah menerima lembar-lembar cek, bahwa Penggugat I hanya mendapatkan informasi dari Tergugat bahwa terhadap cek-cek yang telah dibuka telah diisi dananya ke rekening Penggugat I dan telah ditarik dananya kembali oleh Tergugat. Kejadian model sirkulasi uang dalam rangka meningkatkan performa Tergugat secara terus menerus dari tahun 2015 s/d 2022;
5. Bahwa di bawah ini digambarkan bagaimana sirkulasi uang yang terjadi dari Tahun 2015 s/d 2020, khususnya terhadap bilyet giro yang diterima oleh Penggugat I dari pelanggan dan dibakar ke Tergugat yaitu sebagai berikut :

PT. Buana Intan Gemilang

No.	Tahun	Bilyet Giro (Lembar)	Nominal (Rp)
1	2015	41	3.053.022.782,-
2	2016	140	10.728.618.000,-
3	2017	154	20.782.153.697,-
4	2018	630	122.191.187.881,-
5	2019	629	132.405.917.416,-
6	2020	10	1.859.394.000,-
TOTAL		1604	290.758.913.576,-

Halaman 3 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Selanjutnya tabel di bawah ini menggambarkan sirkulasi uang milik Tergugat dengan meminta bantuan kepada Penggugat I untuk membuka lembar-lembar cek sesuai keinginan Tergugat, dengan metode bahwa setelah cek-cek dibuka oleh Penggugat I dan diserahkan kepada Tergugat, lalu Tergugat mengisi dana ke rekening Penggugat I dan di hari yang sama dana tersebut ditarik sebagaimana tabel di bawah ini :

Sdr. Miming Theniko

No.	Tahun	Cek (Lembar)	Nominal (Rp)
1	2015	10	10.000.000.000,-
2	2016	52	52.000.000.000,-
3	2017	88	84.847.584.150,-
4	2018	359	196.788.336.823,-
5	2019	151	55.404.035.734,-
TOTAL		660	399.039.956.707,-

6. Bahwa dengan demikian, total transaksi perputaran uang yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan lembar-lembar cek yang merupakan hak Penggugat I (baik dari para pelanggan Penggugat I maupun milik pribadi Penggugat I), dari Tahun 2015 s/d 2020, adalah sebesar **Rp. 689.798.870.283,- (enam ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)**, dengan jumlah bilyet giro dan cek sebanyak 2264 lembar;
7. Bahwa dalam perjalanan melakukan perputaran uang sebagaimana dijelaskan di atas, pada Tahun 2019 Tergugat kembali mendatangi Penggugat I, meminta untuk dibuka lembar-lembar cek milik keluarga dari Penggugat I, yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, agar perputaran uang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, terlihat dilakukan dengan beberapa orang, tidak selalu dengan Penggugat I;
8. Bahwa atas permintaan dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat I menyanggupinya, dengan alasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu membantu sepupu kandung. Oleh karenanya, Penggugat I kemudian meminta Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, untuk membuka dan menandatangani lembar-lembar cek milik mereka masing-



masing, lalu menyerahkan lembar-lembar cek tersebut kepada Penggugat I, dan selanjutnya Penggugat I menyerahkannya ke Tergugat;

9. Bahwa terhadap dengan lembar cek yang dibuka oleh Penggugat IV yaitu sebanyak 385 lembar, tertanggal 27 Juli 2021 s/d 25 Agustus 2021, dengan nilai total seluruhnya sebesar Rp. 54.495.462.741,- (lima puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dikarenakan Tergugat membutuhkan perputaran uang segera, sementara tanggal pencairan ceknya masih menunggu beberapa waktu, membuat Tergugat meminta untuk dimajukan tanggal pencairan seluruh lembar cek milik Penggugat IV tersebut. Namun dikarenakan Penggugat IV tidak lagi memiliki lembar cek, maka dibukalah lembar-lembar cek milik Penggugat II sebagai pengganti lembar-lembar cek Penggugat IV tersebut, dengan jumlah lembar cek dan nilai yang sama persis, dan tanggal pada masing-masing lembar cek Penggugat II dimajukan 1 bulan, yaitu tertanggal 24 Juni 2021 s/d 22 Juli 2021, sebagaimana permintaan dari Tergugat. Berikut rincian 385 lembar cek milik Penggugat II dan 385 lembar cek milik Penggugat IV, yaitu sebagai berikut :

Penggugat II			Penggugat IV		
Tangga I Cek	No. Cek	Nilai	Tangga I Cek	No. Cek	Nilai
24 Jun. 2021	DO 490318	125.000.000	27 Jul. 2021	DP 521301	125.000.000
... dan seterusnya ...					
25 Jun. 2021	DO 490350	131.936.000	28 Jul. 2021	DP 521321	131.936.000
... dan seterusnya ...					
01 Jul. 2021	DO 970001	184.000.000	03 Agus. 2021	ES 212073	184.000.000
... dan seterusnya ...					
TOTAL		54.495.462.741	TOTAL		54.495.462.741
		1			1



Bahwa rincian tersebut di atas, secara lengkap dilampirkan pada bagian akhir Gugatan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan a quo yang diajukan para Penggugat, tertanda **"Lampiran I"**;

10. Bahwa terhadap 385 lembar cek milik Penggugat II tersebut di atas, sebanyak 300 lembar cek, tertanggal 24 Juni 2021 s/d 16 Juli 2021, nilai Rp. 42.861.485.731,- (empat puluh dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), telah digunakan oleh Tergugat, sehingga tersisa 85 lembar cek Penggugat II, tertanggal 19 Juli 2021 s/d 22 Juli 2021, nilai Rp. 11.633.977.010,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sepuluh rupiah), yang masih dikuasai oleh Tergugat;
11. Bahwa mengingat 385 lembar cek milik Penggugat IV telah diganti dengan 385 lembar cek milik Penggugat II tersebut sebagaimana point 9, Penggugat I meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh lembar cek milik Penggugat IV, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, cek milik Penggugat IV tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat. Bahkan pada kenyataannya, lembar cek Penggugat IV justru dicairkan/dikliringkan oleh Tergugat yaitu sebanyak 4 lembar cek, dimana 2 lembar cek dapat dicairkan yaitu Warkat No. DP 850204, nilai Rp. 190.000.000,-, dicairkan pada 06 September 2021 dan Warkat No. DP 850151, nilai Rp. 125.000.000,-, dicairkan pada 28 Januari 2022. Sedangkan terhadap 2 lembar cek lainnya tidak dapat dicairkan dengan alasan dana tidak cukup yaitu Warkat DP 521301, nilai Rp. 125.000.000,- dan Warkat DP 521302, nilai Rp. 150.000.000,-, keduanya dicairkan pada bulan November 2021;
12. Bahwa adapun rincian transaksi perputaran uang yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan lembar-lembar cek juga ditambah dengan uang dengan transfer langsung oleh Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, adalah sebagai berikut :

Sdr. Martin Theniko

No.	Tahun	Transaksi	Nominal
1	2019	141 lembar cek	23.551.845.365,-
2	2020	2252 lembar cek	313.754.882.083,-
3	2021	2225 lembar cek 6 kali transfer	313.390.723.007,- 1.300.000.000,-
TOTAL		4624 transaksi	651.997.450.455,-

Sdri. Melissa Miming Theniko



No.	Tahun	Transaksi	Nominal
1	2019	54 lembar cek	6.590.518.234,-
2	2020	104 lembar cek	15.134.358.872,-
3	2021	3 kali transfer	139.722.720,-
TOTAL		161 transaksi	21.864.599.826,-

Sdr. Michael Martin Theniko

No.	Tahun	Transaksi	Nominal
1	2021	3 lembar cek	241.241.500,-
2	2022	1 lembar cek	125.000.000,-
TOTAL		4 transaksi	366.241.500,-

Sdr. Erick Miming Theniko

No.	Tahun	Transaksi	Nominal
1	2019	39 lembar cek	5.901.433.000,-
2	2020	35 lembar cek	5.373.273.146,-
TOTAL		74 transaksi	11.274.706.146,-

13. Bahwa dengan demikian, perputaran uang yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan lembar-lembar cek milik Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, serta transfer rekening dari Penggugat II dan Penggugat III, dari Tahun 2019 sampai dengan 2022 adalah sebesar **Rp. 685.502.997.927,- (enam ratus delapan puluh lima milyar lima ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)**, dengan total jumlah transaksi sebanyak **4863**, terdiri dari **4854 lembar cek dan 9 kali transfer**;
14. Bahwa berdasarkan seluruh data di atas, dari Tahun 2015 s/d 2022, di dalam melakukan transaksi perputaran uang, Tergugat telah melakukan pemindahan/penerimaan dana dari rekening para Penggugat, baik menggunakan lembar-lembar cek milik para Penggugat maupun transfer para Penggugat, dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.375.301.868.210,- (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), dengan jumlah transaksi sebanyak 7127 kali, terdiri dari penggunaan cek sebanyak 7118 lembar dan 9 kali transfer. **Dengan kata lain, uang yang telah diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.375.301.868.210,-**



(satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah);

15. Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2022, para Penggugat melakukan pengecekan terhadap masing-masing rekening korannya untuk melihat transaksi perputaran uang yang dilakukan oleh Tergugat, dimana setelah dilakukan rekapitulasi, didapati fakta bahwasanya total uang yang ditransfer oleh Tergugat ke rekening para Penggugat, sebagai bagian dari perputaran uang yang dilakukan Tergugat sejak Tahun 2015 sampai dengan 2022, adalah sebesar Rp. 1.338.802.096.160,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Uang Masuk dari Tergugat (Rp).
1	2015	12.847.255.360,-
2	2016	63.784.627.000,-
3	2017	112.345.842.600,-
4	2018	377.986.372.500,-
5	2019	157.099.119.800,-
6	2020	310.561.985.900,-
7	2021	304.176.893.000,-
TOTAL		1.338.802.096.160,-

Dengan kata lain, uang yang disetorkan/ditransfer oleh Tergugat ke rekening para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.338.802.096.160,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

16. Bahwa dari penjelasan di atas, terlihat adanya ketidakselarasan /ketidaksesuaian antara uang yang disetorkan oleh Tergugat ke rekening para Penggugat, dengan uang yang diambil/dialihkan kembali oleh Tergugat dari rekening para Penggugat ke rekening Tergugat dengan menggunakan lembar cek/giro dan transfer dari para Penggugat. Dengan kata lain, Tergugat telah melakukan pengambilan/pengalihan uang yang lebih besar dari rekening para Penggugat, dibanding penyeteroran uang yang dilakukannya ke rekening para Penggugat, yaitu sebagai berikut :



Uang yang disetorkan Tergugat ke rekening para Penggugat	Rp. 1.338.802.096.160,-
Uang yang diambil Tergugat dari rekening para Penggugat	Rp. 1.375.301.868.210,-
SELISIH	-Rp. 36.499.772.050,-

17. Bahwa di bawah ini rincian penyetoran uang dari Tergugat ke rekening para Penggugat dan pengambilan uang oleh Tergugat dari rekening para Penggugat, dari Tahun 2015 s/d 2022, yaitu sebagai berikut :

PENYETORAN DARI TERGUGAT		PENGAMBILAN OLEH TERGUGAT		
Tanggal	Uang Masuk	Tanggal Cek/Giro	No. Cek/Giro	Uang Keluar
... dan seterusnya ...				
24 Nov. 2015	1.000.000.000	24 Nov. 2015	975301	1.000.000.000
... dan seterusnya ...				
-	-	12 Okt. 2017	411826	984.000.000
... dan seterusnya ...				
-	-	06 Mar. 2018	991235	600.000.000
... dan seterusnya ...				
TOTAL	1.338.802.096.160	TOTAL		1.375.301.868.210

Bahwa rincian tersebut di atas, secara lengkap dilampirkan pada bagian akhir Gugatan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan a quo yang diajukan para Penggugat, tertanda **"Lampiran II"**;

18. Bahwa maka dari itu, telah terbukti secara hukum bahwasanya **Tergugat telah melakukan kelebihan pengambilan/pengalihan uang dari rekening para Penggugat yaitu sebesar Rp. 36.499.772.050,-** (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), dimana uang sejumlah tersebut di atas telah merupakan hak dari para Penggugat;
19. Bahwa selain adanya selisih uang sebagaimana dijabarkan di atas, dalam hal ini Tergugat juga telah melakukan pencairan terhadap 4 lembar cek milik Penggugat IV, yang mana seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2



lembar cek yang dapat dicairkan dan 2 lembar cek yang ditolak. Padahal 4 lembar cek tersebut merupakan bagian dari 385 lembar cek Penggugat IV, yang seluruhnya telah diganti oleh lembar cek milik Penggugat II, dengan jumlah cek dan nilai yang sama persis, dengan tanggal yang dimajukan 1 bulan atas permintaan dari Tergugat itu sendiri. Bahkan Penggugat I juga telah meminta kepada Tergugat, agar 385 lembar cek milik Penggugat IV yang telah diganti dengan 385 lembar cek milik Penggugat II, untuk tidak disalahgunakan dan dikembalikan. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat, justru malah dilakukan pencairan. Berikut di bawah ini rincian 4 lembar cek milik Penggugat IV yang dicairkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yaitu :

Tanggal Cek	No. Cek	Nilai	Status
27 Jul. 2021	DP 521301	125.000.000	Tidak Cair
27 Jul. 2021	DP 521302	150.000.000	Tidak Cair
23 Agus. 2021	DP 850151	125.000.000	Cair
26 Agus. 2021	DP 850204	190.000.000	Cair

20. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pencairan terhadap 4 dari 385 lembar cek milik Penggugat IV, dimana 2 lembar cek cair dan 2 lembar cek lainnya tidak cair sebagaimana dijelaskan dalam point 19, artinya 2 lembar cek yang tidak cair tersebut kembali ke tangan Tergugat. Hal ini berarti bahwa sebanyak 383 lembar cek milik Penggugat IV masih dikuasai oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Cek	No. Cek	Nilai
27 Jul. 2021	DP 521301	125.000.000
27 Jul. 2021	DP 521302	150.000.000
27 Jul. 2021	DP 521303	125.984.000
... dan seterusnya ...		
02 Agus. 2021	ES 212056	120.000.000
02 Agus. 2021	ES 212057	125.000.000
... dan seterusnya ...		
TOTAL	383 lembar	54.180.462.741



*Bahwa rincian tersebut di atas, secara lengkap dilampirkan pada bagian akhir Gugatan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan a quo yang diajukan para Penggugat, tertanda **“Lampiran III”**:*

21. Bahwa kemudian, sebagaimana telah dijelaskan pada point 10 sebelumnya, bahwasanya Tergugat telah melakukan pencairan terhadap 300 dari 385 lembar cek milik Penggugat II. Artinya, sebanyak 85 lembar cek milik Penggugat II masih dikuasai oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Cek	No. Cek	Nilai
19 Jul. 2021	DP 259645	125.000.000
19 Jul. 2021	DP 259646	125.000.000
19 Jul. 2021	DP 259647	160.000.000
... dan seterusnya ...		
22 Jul. 2021	DP 259679	89.897.600
22 Jul. 2021	DP 259680	125.000.000
... dan seterusnya ...		
TOTAL	85 lembar	11.633.977.010

*Bahwa rincian tersebut di atas, secara lengkap dilampirkan pada bagian akhir Gugatan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan a quo yang diajukan para Penggugat, tertanda **“Lampiran IV”**:*

22. Bahwa terhadap lembar-lembar cek milik Penggugat II dan Penggugat IV sebagaimana point 20 dan 21 di atas, yaitu sebanyak 468 lembar, para Penggugat meminta dalam Putusan Sela, agar Tergugat ataupun pihak yang mendapatkan kuasa untuk itu, diperintahkan untuk tidak melakukan pencairan dan mengembalikan terhadap 468 lembar cek tersebut, kepada Penggugat II dan Penggugat IV, melalui Penggugat I;
23. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di atas, yang melakukan kelebihan pengambilan/pengalihan uang dari rekening para Penggugat ke rekening Tergugat dan melakukan kliring/pencairan terhadap lembar cek milik Penggugat IV yang telah diganti dengan lembar cek milik Penggugat II, dimana sudah diminta untuk dikembalikan terhadap lembar cek milik Penggugat IV tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dalam perkara ini dikualifisir sebagai :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;



- Bahwa Tergugat hanya mempunyai kepentingan untuk melakukan pengambilan/pengalihan uang dari rekening para Penggugat ke rekening Tergugat, adalah sejumlah uang yang Tergugat itu transfer ke rekening para Penggugat, dimana dalam perkara ini, Tergugat telah melakukan pengalihan uang dari rekening para Penggugat ke rekeningnya, yang melebihi dari uang yang Tergugat itu transfer ke rekening para Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kliring/pencairan atas 4 lembar cek milik Penggugat IV yang merupakan bagian dari 385 lembar cek. Padahal sebelumnya, terhadap 385 lembar cek milik Penggugat IV tersebut, telah diganti dengan 385 lembar cek milik Penggugat II, dengan nilai yang sama persis, dan tanggalnya telah dimajukan 1 bulan sesuai permintaan Tergugat. Selain itu, Penggugat I pun telah meminta kepada Tergugat, untuk segera mengembalikan 385 lembar cek Penggugat IV yang telah dilakukan penggantian tersebut. Namun justru malah dilakukan kliring oleh Tergugat;

2. Melanggar hak subjektif dari para Penggugat;

Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat dengan melakukan kelebihan pengalihan/pengambilan uang milik para Penggugat dan melakukan pencairan atas lembar cek Penggugat IV yang sebelumnya telah diganti dengan lembar cek Penggugat II serta Tergugat telah diminta untuk mengembalikan lembar cek Penggugat IV tersebut, adalah telah melanggar/menciderai hak daripada para Penggugat, sebagai pihak yang berhak atas hal-hal yang dijelaskan di atas; sebagaimana dijelaskan pada point-point sebelumnya,

24. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, dengan rincian :

- **Kerugian Materil** : selisih antara uang yang disetorkan oleh Tergugat ke rekening para Penggugat, dengan uang yang diambil/dialihkan oleh Tergugat dari rekening para Penggugat ke rekening Tergugat, yaitu Rp. 1.338.802.096.160 - Rp. 1.375.301.868.210 = - **Rp. 36.499.772.050,-**;
- **Kerugian Immateril** : masuk ke dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melakukan kliring terhadap 4 lembar cek Penggugat IV, yang merupakan bagian dari 385 lembar cek milik Penggugat IV, yang seluruhnya telah dilakukan penggantian dengan 385 lembar cek milik Penggugat II dengan nilai yang sama dan tanggalnya



dimajukan 1 bulan, atas permintaan dari Tergugat itu sendiri, dimana Tergugat telah diminta untuk melakukan pengembalian atas 385 lembar cek milik Penggugat IV tersebut. Kerugian ini tidaklah dapat dihitung dengan uang, namun demi memenuhi kepastian hukum, cukup beralasan apabila Tergugat diminta melakukan ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah);

25. Bahwa agar Gugatan para Penggugat tidak menjadi *illusoir* atau sia-sia, serta menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat, yaitu : -

- *Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Talagabodas Nomor 9, RT. 001/RW. 008, Kel./Desa Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung;*
- *Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Soreang Kopo Nomor 227, Km. 12,8, Kel./Desa Pangauban, Kec. Katapang, Kab. Bandung;*

Bahwa Permohonan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat di atas, akan para Penggugat ajukan secara rinci dan lebih lanjut dalam persidangan perkara a quo;

26. Bahwa oleh karena telah secara nyata terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat lalai dalam memenuhi dan/atau tidak melaksanakan isi Putusan Perkara ini, untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatannya, yang dihitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

27. Bahwa Gugatan para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan dan berdasar hukum bila para Penggugat mohon agar terhadap Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan seluruh dasar dan alasan yang telah para Penggugat jabarkan di atas, maka sangat beralasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberikan Putusan dengan Amar : -

DALAM PUTUSAN SELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terhadap 85 lembar cek milik Penggugat II, tertanggal 19 Juli 2021 s/d 22 Juli 2021, nilai Rp. 11.633.977.010-, yang dikuasai oleh Tergugat maupun pihak yang diberikan kuasa untuk itu, sebagaimana Posita point 21, Lampiran IV, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun tanpa terkecuali;
2. Menyatakan terhadap 383 lembar cek milik Penggugat IV, tertanggal 27 Juli 2021 s/d 25 Agustus 2021, nilai Rp. 54.180.462.741,-, yang dikuasai oleh Tergugat maupun pihak yang diberikan kuasa untuk itu, sebagaimana Posita point 20, Lampiran III, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun tanpa terkecuali;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang telah merugikan para Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah secara hukum terhadap perbuatan Tergugat yang telah melakukan kelebihan pengambilan uang milik para Penggugat sebesar Rp. 36.499.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);
5. Menyatakan tidak sah secara hukum terhadap perbuatan Tergugat yang menguasai 85 lembar cek milik Penggugat II dan 383 lembar cek milik Penggugat IV, sebagaimana Posita point 20, Lampiran III dan Posita point 21, Lampiran IV;
6. Menyatakan tidak sah secara hukum terhadap perbuatan Tergugat yang melakukan pencairan terhadap 4 lembar cek milik Penggugat IV sebagai bagian dari 385 lembar cek milik Penggugat IV, yang mana telah dilakukan penggantian dengan 385 lembar cek milik Penggugat II, sebagaimana Posita point 19;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada para Penggugat yaitu :
 - **Kerugian Materil** : selisih antara uang yang disetorkan oleh Tergugat ke rekening para Penggugat, dengan uang yang diambil/dialihkan oleh Tergugat dari rekening para Penggugat ke rekening Tergugat, yaitu Rp. 1.338.802.096.160 - Rp. 1.375.301.868.210 = - **Rp. 36.449.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);**

Halaman 14 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



- **Kerugian Immateril** : masuk ke dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melakukan kliring terhadap 4 lembar cek Penggugat IV, yang merupakan bagian dari 385 lembar cek milik Penggugat IV, yang seluruhnya telah dilakukan penggantian dengan 385 lembar cek milik Penggugat II dengan nilai yang sama dan tanggalnya dimajukan 1 bulan, atas permintaan dari Tergugat itu sendiri, dimana Tergugat telah diminta untuk melakukan pengembalian atas 385 lembar cek milik Penggugat IV tersebut. Kerugian ini tidaklah dapat dihitung dengan uang, namun demi memenuhi kepastian hukum, cukup beralasan apabila Tergugat diminta melakukan ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);**

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 85 lembar cek milik Penggugat II sebagaimana Posita point 21, Lampiran IV, dan 383 lembar cek milik Penggugat IV sebagaimana Posita point 20, Lampiran III, secara seketika dan sekaligus, kepada Penggugat II dan Penggugat IV, melalui Penggugat I;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi Putusan ini, yang dihitung sejak saat Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Kuasanya **DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H. 2. JANTER NAINGGOLAN, S.H., M.H. 3. TOHAP L. SIANTAR, S.H. 4. MONICA ODILLA, S.H., 5. M. REZA, DESTIRA S.H., 6. ARTHUR SIAGIAN, S.H.** Merupakan para Advokat / Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum "THE RULE" DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H. & PARTNERS (Legal Study & Legal Consultant)**, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 766, Ruko Graha Panyileukan Asri No. 15, Kota Bandung. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2024 sedangkan Tergugat hadir Kuasanya 1. **Dadang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawijaya, SH.,MH. 2. Romeo Denny Hutabarat, SH. Keduanya Advokat pada kantor Firma Hukum Dadang Sukmawijaya, SH. & Rekan berdomisili hukum di Komplek Bumi Sari Indah (BSI) I Blok B Nomor 1 Rt 07 Rw 20 Manggahang Baleendah Kab. Bandung berdaraskan Surat Kuasa No. 044/SK-PERDATA/VII/2024 tertanggal 4 Juli 2024 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ydr. Jelly Nasser, S.H.,M.H., Non Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ :

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil PENGGUGAT I, II, III, IV, V secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan Gugatan PENGGUGAT I, II, III, IV, V tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD) atau setidaknya dinyatakan di TOLAK berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu :

1. **Gugatan Penggugat "ERROR IN PERSONA".**

Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT harus memastikan orang yang dapat ditarik sebagai TERGUGAT itu beralasan secara hukum, di sisi lain TERGUGAT tidak pernah menerima kelebihan bayar hutang atau selisih bayar hutang dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 36.449.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) dari total TERGUGAT menerima transfer bayar hutang sebesar Rp. 1.375.301.868.210,- (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) sedangkan menurut pengakuan PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT transfer ke rekening PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.338.802.096.160,- (satu trilyun tiga ratus

Halaman 16 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga PARA PENGGUGAT berpendapat ada selisih yang diterima oleh TERGUGAT;

Bahwa perlu di jelaskan dan tentunya TERGUGAT sangat keberatan dan tidak pernah TERGUGAT menerima selisih bayar hutang dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 36.449.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), bahwa pengakuan PARA PENGGUGAT hanya sepihak dan hanya menguntungkan diri PARA PENGGUGAT seolah-olah benar padahal pengakuan tidak benar diduga PARA PENGGUGAT berbohong mengenai data perbankan dan diduga PARA PENGGUGAT manipulasi data perbankan, justru dengan pengakuan dari PARA PENGGUGAT seolah-olah TERGUGAT menerima transfer uang Rp. 1.375.301.868.210,- (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), justru berbalik arah bukan TERGUGAT yang menerima selisih kelebihan uang dari transfer PARA PENGGUGAT, justru PARA PENGGUGAT sendiri yang menerima kelebihan transfer dari TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total TERGUGAT transfer sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) kepada PARA PENGGUGAT BUKAN transfer sebagaimana Pengakuan PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.338.802.096.160,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga sangat aneh dari pengakuan PARA PENGGUGAT yang diduga mencari keuntungan disisi lain PARA PENGGUGAT masih melekat kewajiban untuk bayar hutang pada TERGUGAT;

Bahwa kemudian untuk menutupi pembayaran hutang pada TERGUGAT, pihak PARA PENGGUGAT memberikan Jaminan hutang berupa cek/ bilyet giro sejumlah 457 lembar cek dengan nilai rupiah yang tertera di dalam cek secara keseluruhan sebesar Rp. 64.619.439.751,- (enam puluh empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), kemudian TERGUGAT mengecek cek/ bilyet giro BCA (Bank Central Asia) sebanyak 2 lembar

Halaman 17 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



dari total 457 lembar ternyata No. Cek DP 521301 senilai 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021 dengan status dana tidak cukup/ Surat Keterangan Penolakan dari Bank INDEX tertanggal 19 November 2021 dan No. Cek DP 521302 senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari dasar cek/ *bilyet giro dari cek BCA (Bank Central Asia) sebanyak 2 lembar* status dana tidak cukup dan pihak TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT I ke pihak Polda Jabar dan telah ditetapkan TERSANGKA dan saat ini selaku TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung sebagaimana perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg;

Bahwa selama ini TERGUGAT bertransaksi dan sifatnya membantu bisnis PARA PENGGUGAT dengan cara pinjam uang dana talang yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dimana perputaran uang yang di transfer kepada PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)**, itu hanya perputaran bisnis PT. BUANA INTAN GEMILANG dengan TERGUGAT, disisi lain Perusahaan PT. BUANA INTAN GEMILANG milik PENGGUGAT I mengalami kesulitan alias terjadi guncangan keuangan Perusahaan, sehingga PENGGUGAT I meminta bantuan kepada TERGUGAT untuk membantu dengan cara pinjam dana talang untuk dilakukan perputaran uang rekening Perusahaan PT. BUANA INTAN GEMILANG sehingga seolah-olah PT. BUANA INTAN GEMILANG suatu perusahaan dengan kondisi sehat/ kondisi tidak bermasalah, ternyata perputaran uang di rekening PENGGUGAT I hanya perputaran uang hasil pinjaman dana dari TERGUGAT dan uang yang dimiliki pihak PENGGUGAT I ternyata diduga kuat tidak ada dana-nya alias kosong;

Bahwa PT. BUANA INTAN GEMILANG (PENGGUGAT I) untuk meminta pinjam uang kepada TERGUGAT secara terus menerus dengan perputaran nilai sangat besar dari tahun 2015 hingga tahun 2021, seolah-olah perusahaan milik PENGGUGAT I sehat dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman kredit pada bank, dan pinjaman PENGGUGAT I ke pihak Bank untuk pengajuan pinjamannya berhasil, saat ini kondisi perusahaan PT. BUANA INTAN GEMILANG milik PENGGUGAT I dengan kondisi terlilit utang dan gagal bayar terhadap perbankan dan hutang PENGGUGAT I diduga hutangnya dimana-mana dan tidak terbayar, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini PT. BUANA INTAN GEMILANG selaku PENGGUGAT I perusahaan-nya telah tutup dan karyawan bubar dan kondisi PT. BUANA INTAN GEMILANG dilakukan penyitaan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 214/Pdt.sus-PKPU/2022/PN. Niaga. Jkt.Pst tertanggal **7 Februari 2023**; Bahwa dengan jelas adanya gugatan ini dari PARA PENGGUGAT, hanya mengulur-ngulur waktu dan menghindari dari Persoalan Pidana yang dilaporkan oleh TERGUGAT kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat yang saat ini (PENGGUGAT I) Miming Theniko selaku Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang telah ditetapkan menjadi Tersangka sebagaiman bukti Laporan Polisi Nomor : LP/B/720/XI/2022/SPKT/POLDA JABAR, Tanggal 07 November 2022, a.n. Pelapor Sdr. The Siauw Tjhiu, saat ini (PENGGUGAT I) Mimin Theniko selaku Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka No. S.Tap/61/III/ RES.1.11/ 2024/Ditreskrimum, Tanggal 28 Maret 2024 dan saat ini selaku TERDAKWA perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg, yang dilaporkan oleh TERGUGAT dengan obyek a quo;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan adanya gugatan dari PARA PENGGUGAT mengenai kelebihan bayar atau selisih dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 36.449.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) itu hanya dalih dari PARA PENGGUGAT untuk menghindari dari masalah pidana yang sedang proses sidang di Pengadilan Negeri Bandung dan PENGGUGAT I tidak mau di penjara, sudah jelas PARA PENGGUGAT memiliki sisa hutang sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total TERGUGAT transfer sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang diterima PARA PENGGUGAT;

Bahwa cek/ *bilyet giro* dengan jumlah 457 lembar cek semuanya tidak pernah dicairkan oleh TERGUGAT dan uang-nya diduga tidak ada uang di cek *bilyet giro* dengan jumlah 457 lembar yang ASLI dilakukan

Halaman 19 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan oleh Polda Jabar berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/234/IX/2023/Ditreskrimum tertanggal 12 September 2023 atas Laporan Polisi Nomor : LP/B /720/XI/2022/ SPKT/POLDA JABAR, Tanggal 07 November 2022 dan saat ini PEGGUGAT I selaku TERDAKWA perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg, sehingga sangat aneh sekiranya PARA PENGGUGAT menuntut ada selisih kelebihan sebesar Rp. 36.449.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) disisi lain TERGUGAT tidak pernah mencairkan cek/ bilyet giro dengan jumlah 385/ 457 lembar cek atas nama Martin Theniko (PENGGUGAT II) dan Michael Martin Theniko (PENGGUGAT IV), yang jelas PARA PENGGUGAT memiliki sisa hutang yang belum terbayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total TERGUGAT transfer sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) kepada PARA PENGGUGAT, tentunya TERGUGAT sangat keberatan dan tidak terima itu hanya mengada-ngada dari PARA PENGGUGAT seolah-olah ada kelebihan dan disisi lain PARA PENGGUGAT memiliki sisa hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), hal tersebut diakui oleh PENGGUGAT I sebagaimana Akta Penegasan Penitipan Uang tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Jap., S.H.,M.Kn.; Bahwa selaku PENGGUGAT I, MARTIN THENIKO selaku PENGGUGAT II, MELISSA MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT III, ERICK MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT V, secara bersama-sama disebut pihak pertama membuat Penegasan Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan isi sebagai berikut : (1). "Bahwa pihak pertama dengan ini mengakui bahwa mereka telah menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari pihak kedua sebelum

Halaman 20 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akta ini.” (2). Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, para penandatangan tetap bertindak seperti tersebut diatas, menerangkan bahwa para pihak yang satu terhadap yang lainnya telah saling setuju dan mupakat untuk, serta dengan ini membuat perjanjian diantara para pihak dalam akta penegasan penitipan uang yang dibuat berdasarkan akta pernyataan ini.” dan waktu penandatanganan tersebut dihadiri MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku PENGGUGAT I, MARTIN THENIKO selaku PENGGUGAT II, MELISSA MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT III, ERICK MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT V dan masing-masing yang menghadiri menandatangani Daftar Hadir termasuk masing-masing Cap Jempol;

Bahwa MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku PENGGUGAT I memiliki hutang juga kepada TERGUGAT mengakibatkan adanya kerugian materi bagi TERGUGAT sebesar kurang lebih Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), sehingga MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku PENGGUGAT I harus mempertanggung jawabkan perbuatan di depan hukum dan didakwa disidang secara Pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan perkara Pidana Nomor : 1062/Pid.B/2023/PN Blb, saat ini MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku Narapidana di putus bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Pidana dengan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara di potong selama Terdakwa ditahan dan MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilakukan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jelekong Bale Endah Kabupaten Bandung dan saat ini dialihkan di Rutan Kebon Waru Bandung untuk memudahkan Proses Persidangan PENGGUGAT I di kasus yang ke dua selaku TERDAKWA perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/ PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dan kasus tersebut di laporkan dengan korban adalah TERGUGAT;

Bahwa dengan jelas sebaliknya yang dirugikan adalah TERGUGAT atas perbuatan PARA PENGGUGAT, sehingga dengan jelas gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan masuk kategori Gugatan Error In Persona, sehingga sangat keliru / berakibat fatal bagi PARA PENGGUGAT dimana Gugatan PARA PENGGUGAT akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Halaman 21 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Onvankelijke Verklaard) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Desember 1970 No. 296/Sip.1970.

2. **Gugatan Penggugat “OBSCUUR LIBEL”.**

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) / atau formulasi Gugatan tidak jelas, sebagian telah TERGUGAT diuraikan dalam point 1 di atas. PARA PENGGUGAT sebagaimana petitum Gugatannya TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana halaman 17 point 7, adanya gugatan dari PARA PENGGUGAT mengenai kelebihan bayar atau selisih dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 36.449.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) yang klaim kepada TERGUGAT, tentunya TERGUGAT sangat keberatan dan tidak terima TERGUGAT tidak pernah menerima selisih uang sebesar Rp. 36.449.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);

Bahwa justru berbalik arah bukan TERGUGAT yang menerima selisih kelebihan uang dari transfer PARA PENGGUGAT justru pihak PARA PENGGUGAT sendiri yang selisih hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total TERGUGAT transfer sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) kepada PARA PENGGUGAT BUKAN transfer sebagaimana Pengakuan PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.338.802.096.160,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga sangat aneh dari pengakuan PARA PENGGUGAT yang diduga mencari keuntungan disisi lain PARA PENGGUGAT masih melekat kewajiban untuk bayar hutang pada TERGUGAT;

Bahwa dari pengakuan PARA PENGGUGAT mengenai cek dengan jumlah 385 lembar yang diserahkan dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT mengenai jumlahnya bukan 385 lembar cek melainkan 457

Halaman 22 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar cek yang diberikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan tujuan jaminan untuk bayar hutang kepada TERGUGAT, sehubungan cek/ *bilyet giro* dengan jumlah 457 lembar dari PARA PENGGUGAT tidak pernah di cairkan, disisi lain TERGUGAT pernah ngecek cek/ *bilyet giro* dari cek BCA (Bank Central Asia) sebanyak 2 lembar dari total 457 lembar ternyata No. Cek DP 521301 senilai 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021 dengan status dana tidak cukup / Surat Keterangan Penolakan dari Bank INDEX tertanggal 19 November 2021 dan No. Cek DP 521302 senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari dasar cek/ *bilyet giro* dari cek BCA (Bank Central Asia) sebanyak 2 lembar status dana tidak cukup dan pihak TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT I ke pihak Polda Jabar dan telah ditetapkan TERSANGKA dan saat ini selaku TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung sebagaimana perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg;

Bahwa selama ini TERGUGAT bertransaksi dengan PARA PENGGUGAT sifatnya hanya membantu memberikan pinjam dana talang yang diberikan TERGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT pinjam uang dengan nilai perputaran sangat besar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan TERGUGAT melakukan transfer secara langsung ke rekening milik PARA PENGGUGAT, tujuan PARA PENGGUGAT pinjam uang kepada TERGUGAT itu hanya perputaran bisnis PT. BUANA INTAN GEMILANG, disisi lain Perusahaan PT. BUANA INTAN GEMILANG milik PENGGUGAT I mengalami kesulitan alias terjadi guncangan keuangan Perusahaan, pada tahun 2018 rekening BCA milik PENGGUGAT I di tutup pihak Bank/ di Blacklist Bank sehubungan tidak ada dana-nya di rekening milik PENGGUGAT I, kemudian PENGGUGAT I pinjam pembayaran Cek atas nama Martin Theniko (PENGGUGAT II) dan Michael Martin Theniko (PENGGUGAT IV) dengan cara dilakukan pemecahan pembayaran uang kepada TERGUGAT dengan contoh jumlah hutang misalnya seharusnya yang harus dibayar oleh PARA PENGGUGAT dengan jumlah Rp. 1 milyar rupiah ternyata PARA PENGGUGAT memecah pembayaran Rp. 1 milyar rupiah menjadi beberapa cek dan PARA PENGGUGAT memberikan cek pembayaran kepada TERGUGAT meskipun cek tersebutnya banyak di

Halaman 23 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak pihak bank, cek di obyek aquo PENGGUGAT pinjam cek atas nama Martin Theniko (PENGUGAT II) dan Michael Martin Theniko (PENGUGAT IV) sebanyak 457 lembar cek, itupun cek Asli sebanyak 457 lembar telah dilakukan penyitaan oleh Polda Jabar berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/234/IX/2023/Ditreskrimum tertanggal 12 September 2023;

Bahwa PENGUGAT I meminta bantuan kepada TERGUGAT untuk pinjam uang dengan tujuan pinjam dana talang untuk dilakukan perputaran uang rekening Perusahaan PT. BUANA INTAN GEMILANG sehingga seolah-olah PT. BUANA INTAN GEMILANG suatu perusahaan dengan kondisi sehat/ kondisi tidak bermasalah, ternyata perputaran uang di rekening PENGUGAT I hanya perputaran uang hasil pinjaman dana dari TERGUGAT dan uang yang dimiliki pihak PENGUGAT I ternyata diduga kuat tidak ada dana-nya alias kosong;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan jelas PARA PENGUGAT yang mengaku mengenai kelebihan bayar atau selisih dari PARA PENGUGAT sebesar Rp. 36.449.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), justru berbalik arah bukan TERGUGAT yang menerima selisih kelebihan uang dari transfer PARA PENGUGAT, justru pihak PARA PENGUGAT sendiri yang selisih hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total TERGUGAT transfer sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) kepada PARA PENGUGAT BUKAN transfer sebagaimana Pengakuan PARA PENGUGAT sebesar Rp. 1.338.802.096.160,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga sangat aneh dari pengakuan PARA PENGUGAT yang diduga mencari keuntungan disisi lain PARA PENGUGAT masih melekat kewajiban untuk banyar utang pada TERGUGAT;

Bahwa dari cek dengan jumlah 457 lembar yang diserahkan dari PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT itu hanya mengada-ngada dari PARA PENGUGAT, sedangkan Lampiran rincian dari PARA PENGUGAT sebagaimana Gugatan itu hanya rekapan sekiranya ada pengakuan harus

Halaman 24 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lampirkan rekening koran dari PARA PENGGUGAT apakah uang yang ada pada cek berjumlah 457 lembar cek sudah tertarik uang-nya oleh TERGUGAT atau belum, kebiasaan dari PENGGUGAT I mengenai lembar cek selalu menukar-nukar cek kepada TERGUGAT yang ternyata lembaran cek tersebut selalu tidak ada dana/ tidak ada uangnya itu dilakukan oleh pihak PENGGUGAT I secara berulang-ulang, yang jelas PARA PENGGUGAT saat ini memiliki sisa hutang sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada TERGUGAT;

Bahwa di dalam lembar cek yang diserahkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT selalu pakai tanggal, tanda tangan, Nomor Cek, ada tulisan penyerahan cek dibayarkan kepada PT. Sinar Runnerindo Index 2201019008, ada-nya tulisan jumlah nilai uang, ada nama pemilik cek, yang mengisi di dalam cek semua-nya dibuat oleh pihak PARA PENGGUGAT itu sendiri, dan cek selalu di serahkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT, untuk pembayaran dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT selalu dilakukan pemecahan misalnya pembayaran Rp. 1 Milyar rupiah kepada TERGUGAT dilakukan menjadi beberapa lembaran cek dan pemecahan uang dilakukan secara terus menerus dilakukan oleh PARA PENGGUGAT;

Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki sisa hutang kepada TERGUGAT dari nilai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), hal tersebut diakui oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana Akta Penegasan Penitipan Uang tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Jap., S.H.,M.Kn dan sisa hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) hingga saat ini belum terbayar kepada TERGUGAT;

Halaman 25 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MIMING THENIKO (PENGGUGAT I), MARTIN THENIKO selaku PENGGUGAT II, MELISSA MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT III, ERICK MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT V, secara bersama-sama disebut pihak KEDUA membuat Penegasan Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan isi sebagai berikut : (1). "Bahwa pihak pertama dengan ini mengakui bahwa mereka telah menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari pihak kedua sebelum penandatanganan akta ini." (2). Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, para penandatangan tetap bertindak seperti tersebut diatas, menerangkan bahwa para pihak yang satu terhadap yang lainnya telah saling setuju dan mupakat untuk, serta dengan ini membuat perjanjian diantara para pihak dalam akta penegasan penitipan uang yang dibuat berdasarkan akta pernyataan ini." dan waktu penandatangan tersebut dihadiri MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku PENGGUGAT I, MARTIN THENIKO selaku PENGGUGAT II, MELISSA MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT III, ERICK MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT V dan masing-masing yang menghadiri menandatangani Daftar Hadir termasuk masing-masing Cap Jempol;

Bahwa MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku PENGGUGAT I memiliki hutang juga kepada TERGUGAT mengakibatkan adanya kerugian materi bagi TERGUGAT sebesar kurang lebih Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), sehingga MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku PENGGUGAT I harus mempertanggung jawabkan perbuatan di depan hukum dan didakwa disidang secara Pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan perkara Pidana Nomor : 1062/Pid.B/2023/PN Blb, dengan Pasal Tuduhan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP, saat ini (PENGGUGAT I) MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku **NARAPIDANA** di putus bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Pidana dengan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara di potong selama Terdakwa ditahan dan MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilakukan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jelekong Bale Endah, Kabupaten Bandung;

Halaman 26 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disini lain gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT hanya untuk mengulur-ngulur kasus yang di laporkan oleh pihak TERGUGAT kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat sehingga menjadi terlambat seolah-olah kasus tersebut persoalan perdata, sebagaimana Laporan Polisi No. LP/B/720/XI/2022/SPKT /POLDA JABAR, Tanggal 07 November 2022 a.n. Pelapor Sdr. The Siauw Tjhiu (TERGUGAT), dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP yang terjadi di Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, terhadap Laporan Polisi tersebut di atas, saat ini MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT I telah ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka No. S.Tap/61/III/RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, Tanggal 28 Maret 2024, pihak PENGGUGAT I selaku TERSANGKA di Polda Jawa Barat telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum dan Gelar Perkara Khusus a/n Tersangka MIMING THENIKO diajukan Kepada Karo Wassidik Bareskrim Mabes Polri, dan gelar Perkara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, tempat Ruang Gelar Karo Wassidik Bareskrim Mabes Polri, hadir pada gelar Perkara diantaranya : Pejabat Polri Wassidik Bareskrim Mabes Polri dan Jajarannya, Pelapor Gelar / Tersangka MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, MICHAEL MARTIN THENIKO dan dihadiri kuasa hukumnya DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H. & PARTNERS, kemudian di hadir Kuasa Hukum TERGUGAT, Kemudian hasil Gelar Perkara Karo Wassidik Bareskrim Mabes Polri menolak Permohonan Tersebut;

Bahwa MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT I melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara meminjam uang kepada TERGUGAT dan pembayarannya menggunakan cek, namun pada saat akan dicairkan cek-nya mendapatkan penolakan dari Bank karena saldo tidak mencukupi, MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) pinjam uang kepada TERGUGAT dengan cara : (1). MIMING THENIKO menghubungi TERGUGAT via telepon dan datang langsung dan menjelaskan bahwa ada beberapa pekerjaan textile dan dari pekerjaan tersebut akan mendapatkan keuntungan. (2). Akhirnya MIMING THENIKO menemui TERGUGAT untuk meminjam uang dan menjelaskan langsung pekerjaan yang dimaksud. (3). Atas peminjaman yang dilakukan oleh MIMING THENIKO ada keuntungan setidaknya $\pm 1,5 \%$ dari nilai pinjaman lalu

Halaman 27 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



TERGUGAT transfer uang pinjaman ke rekening MIMING THENIKO (PENGUGAT I) setelah dikurangi 1,5 % dari nilai pinjaman. (4). Tidak lama berselang MIMING THENIKO (PENGUGAT I) membuka Cek Kontan Mundur sebagai Pembayaran atas pinjaman yang dilakukan; Bahwa hingga saat ini PARA PENGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutang PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada TERGUGAT dari nilai hutang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), uang sebesar itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), pinjaman hutang yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGUGAT I) dari TERGUGAT dituangkan berdasarkan Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, dan para pihak di dalamnya yaitu THE SIAUW TJHIU, MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO;

Bahwa isi Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (**Pihak Pertama**), MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO (**Pihak Kedua**), yaitu : (1). Pihak Kedua telah menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan akta ini berlaku sebagai kwitansi. (2). Pengembalian uang akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebanyak 20 kali termin dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan angsuran pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Nop 2019 dan angsuran tiap bulannya tanggal yang sama dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2021. Penitipan uang tersebut dapat ditagih seketika oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila : (1). Pihak Kedua tidak mengembalikan sebagaimana mestinya. (2). Pihak Kedua jatuh pailit. (3). Pihak Kedua meninggal dunia. (4). Semua beban biaya dalam penagihan penitipan uang menjadi beban pihak Kedua. Pengembalian uang menggunakan Cek atau Bilyet Giro dianggap berlaku apabila dapat



dicairkan dan melalui tranfer dinilai berlaku apabila telah masuk ke rekening Bank BCA atas nama TJINDRIAWATI HALIM dengan No Rek 0083777904;

Bahwa TERGUGAT dan pihak lainnya yang tertera di dalam Akta telah menandatangani Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU dengan MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO. dasar dibuatnya Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU dengan MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO sisa yaitu sebagai jaminan moral bahwa MIMING THENIKO memiliki hutang kepada TERGUGAT dari nilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Bahwa dengan uraian tersebut di atas dengan jelas Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak jelasnya/ tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT, selama ini TERGUGAT tidak pernah merugikan PARA PENGGUGAT sehingga dasar hukum yang dijadikan dalil Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang menyatakan bahwa terhadap Objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984 menyatakan tidak jelasnya kerugian apa yang timbul pada diri PARA PENGGUGAT;

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum harus dinyatakan **Obscuur Libel** dan sangat keliru / berakibat fatal bagi PARA PENGGUGAT dimana Gugatan PARA PENGGUGAT akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Desember 1970 No. 296/Sip.1970.

3. **GUGATAN PENGGUGAT “PLURIUM LITIS CONSORTIUM”.**

Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan kekurangan pihak **“Plurium Litis Consortium”** karena PARA PENGGUGAT hanya

Halaman 29 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



menyertakan TERGUGAT dan tidak menyertakan PARA TERGUGAT lain dalam perkara ini, diantaranya:

1. **NOTARIS GRACE JAP., S.H.,M.Kn.**, yaitu pihak yang membuat Akta Penegasan Penitipan Uang tertanggal 24 Oktober 2019 senior Rp. 100 Milyar Rupiah;
2. **PT. SINAR RUNNERINDO.**, yaitu Perusahaan yang memberikan dana talangan pinjaman uang kepada PARA PENGGUGAT;
3. **PT. BANK BCA, Tbk.**, Perusahaan yang memiliki Cek/ Bilyet Giro atas nama MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO;
4. **TJINDRIAWATI HALIM** selaku Pemilik dengan No Rek 0083777904; Bahwa uraian tersebut di atas dengan jelas Gugatan PARA PENGGUGAT bertentangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat.” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : “secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh tergugat.” ; Bahwa kekurangan pihak “Plurium Litis Consortium” dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Desember 1970 No. 296/Sip.1970.

Berdasarkan Uraian-uraian keberatan dari TERGUGAT sebagaimana uraian tersebut di atas dengan jelas memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana DALAM EKSEPSI di atas, dengan jelas keberatan dari TERGUGAT haruslah dikabulkan, Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah di TOLAK menurut hukum atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM KONVENSI

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam pokok perkara Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT wajib membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada saat sidang pembuktian.



Jawaban dari TERGUGAT :

1. Bahwa halaman 5 terdapat pada Point 1 pada isi Gugatan PARA PENGUGAT, PENGUGAT I benar selaku Pengusaha dan sekaligus Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG, saat ini Perusahaan tersebut diduga dalam kondisi tutup dan karyawan bubar dan kondisi PT. Buana Intan Gemilang dilakukan penyitaan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 214/Pdt.sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal **7 Februari 2023 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tertanggal 26 Februari 2024 dan dilakukan Pengumuman Pada Surat Kabar Rakyat Merdeka, halaman 3 pada hari Kamis tertanggal 13 Oktober 2022 yaitu Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) PT. Buana Intan Gemilang (Dalam PKPU) Berikut Undangan Rapat Kreditor tertanggal 13 Oktober 2022;**

Bahwa saat ini MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku Narapidana di putus bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Pidana Nomor : 1023 K/Pid/2024 tertanggal 16 Juli 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung **Nomor : 1062/Pid.B/2023/PN Bib**, dengan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara di potong selama Terdakwa ditahan dan MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilakukan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jelekong Bale Endah Kabupaten Bandung dan saat ini dialihkan di Rutan Kebon Waru Bandung untuk memudahkan Proses Persidangan PENGUGAT I di kasus yang ke dua selaku **TERDAKWA** perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/ PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dan kasus tersebut di laporkan dengan korban adalah TERGUGAT, atas tuduhan Penipuan dan Penggelapan dengan PELAPOR yaitu TERGUGAT, sehingga dengan jelas dalil-dalil Gugatan PARA PENGUGAT pada halaman 5 terdapat pada Point 1 harus di tolak menurut hukum atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa halaman 5-7 terdapat pada Point 2, Point 3, Point 4, Point 5, Point 6 pada isi Gugatan PARA PENGUGAT, perlu dijelaskan oleh TERGUGAT, bahwa TERGUGAT keberatan atas pengakuan

Halaman 31 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I banyak tidak benar-nya dan hanya pengakuan seolah-olah benar, padahal dengan jelas PENGUGAT I dari tahun 2015 hingga 2021 meminta bantuan kepada TERGUGAT untuk pinjam uang dana talangan dan PENGUGAT I pinjam uang kepada TERGUGAT dilakukan secara bertahap sehingga sekiranya dihitung tentunya perputarannya sangat besar hingga mencapai kurang lebih Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa PARA PENGUGAT pinjam uang secara bertahap kepada TERGUGAT dengan tujuan untuk bisnis usaha pengembangan PT. BUANA INTAN GEMILANG yaitu celup kain, disisi lain PENGUGAT I pinjam uang kepada TERGUGAT dengan tujuan perputaran bank untuk mengajukan Kredit Bank sehubungan Perusahaan PT. BUANA INTAN GEMILANG sedang goyah sehingga PENGUGAT I meminta bantuan kepada TERGUGAT untuk pinjam uang untuk bisnis pengembangan usaha sehingga seolah-olah perputaran ke uangan rekening dari PT. BUANA INTAN GEMILANG seolah-olah perusahaan-nya sehat kenyataan uang perputaran pinjaman uang dari TERGUGAT, sedangkan Perusahaan PT. Sinar Runnerindo milik TERGUGAT hingga saat ini masih berjalan kondisi perusahaannya sehat, sedangkan Perusahaan milik PENGUGAT I yaitu PT. BUANA INTAN GEMILANG, dimana Perusahaan PENGUGAT I tersebut dalam kondisi tutup dan karyawan bubar dan kondisi PT. Buana Intan Gemilang dilakukan penyitaan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 214/Pdt.sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 7 Februari 2023 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 280 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tertanggal 26 Februari 2024 dan dilakukan Pengumuman Pada Surat Kabar Rakyat Merdeka, halaman 3 pada hari Kamis tertanggal 13 Oktober 2022 yaitu Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) PT. Buana Intan Gemilang (Dalam PKPU) Berikut Undangan Rapat Kreditor tertanggal 13 Oktober 2022;

Bahwa saat ini PENGUGAT I selaku NARAPIDANA di putus bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Pidana Nomor : 1023 K/Pid/2024 tertanggal 16 Juli 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 1062/Pid.B/2023/PN Bld, dengan hukuman Pidana Penjara selama 1

Halaman 32 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun penjara di potong selama Terdakwa ditahan dan MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilakukan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jelekong Bale Endah Kabupaten Bandung dan saat ini dialihkan di Rutan Kebon Waru Bandung untuk memudahkan Proses Persidangan PENGGUGAT I di kasus yang ke dua selaku TERDAKWA perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/ PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dan kasus tersebut di laporkan dengan korban adalah TERGUGAT, PENGGUGAT I di laporkan atas tuduhan Penipuan dan Penggelapan dengan PELAPOR yaitu TERGUGAT, sehingga dengan jelas dalil-dalil PARA PENGGUGAT harus di tolak menurut hukum atau tidak dapat diterima;

Bahwa PARA PENGGUGAT sering pinjam dana talang dari TERGUGAT dengan cara disepakati PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, keuntungan dari TERGUGAT di potong di muka sebesar 1,5 % dari jumlah pinjaman dana talang dengan lama pinjaman selama 30 hari dan bisa diperpanjang sekiranya PARA PENGGUGAT meminta-nya, pinjam dana talang tersebut tanpa ada jaminan dan sifatnya kepercayaan dan saling menguntungkan untuk PARA PENGGUGAT, kerjasama PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bisnis pinjam dana talang berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) tahun, PARA PENGGUGAT sangat terbantu atas pinjaman tersebut, ternyata manajemen PT. BUANA INTAN GEMILANG dengan Direktur Utama saat ini selaku PENGGUGAT I sangat kurang bagus banyak hutang perbankan dimana-mana sehingga perusahaan tidak sehat dan diduga bangkrut/ pailit, saat ini Perusahaan tersebut dalam kondisi tutup dan karyawan bubar, PARA PENGGUGAT saat ini memiliki sisa hutang sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total keseluruhan hutang sebesar Rp. 100 Milyar Rupiah, uang sebesar itu merupakan hutang PARA PENGGUGAT itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah); Bahwa untuk pembayaran hutang kepada TERGUGAT sebagai bentuk jaminan PARA PENGGUGAT menyerahkan 457 lembar cek/ bilyet giro

Halaman 33 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 64.619.439.751,- (enam puluh empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan untuk proses pencairan 457 lembar cek TERGUGAT melakukan pengecekan cek/ bilyet giro BCA (Bank Central Asia) sebanyak 2 (dua) lembar cek dari total 457 lembar Cek ternyata No. Cek DP 521301 senilai 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021 dengan status dana tidak cukup/ Surat Keterangan Penolakan dari Bank INDEX tertanggal 19 November 2021 dan No. Cek DP 521302 senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari Cek/ Bilyet Giro BCA (Bank Central Asia) sebanyak 2 lembar status dana tidak cukup dan pihak TERGUGAT melaporkan PENGUGAT I ke pihak Polda Jabar dan telah ditetapkan TERSANGKA dan saat ini selaku TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung sebagaimana perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg, dan kemungkinan cek sebanyak 455 lembar dan semuanya tidak ada dananya dan saat ini 457 lembar cek telah dilakukan penyitaan oleh Polda Jabar berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/234/IX/2023/Ditreskrimum tertanggal 12 September 2023;

Bahwa hingga saat ini TERGUGAT dirugikan atas perbuatan PARA PENGUGAT yang tidak membayar sisa hutang Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total keseluruhan Rp. 100 Milyar Rupiah kepada TERGUGAT itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), hal tersebut diakui oleh PENGUGAT I sebagaimana Akta Penegasan Penitipan Uang tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Jap., S.H.,M.Kn. dan MIMING THENIKO selaku PENGUGAT I, MARTIN THENIKO selaku PENGUGAT II, MELISSA MIMING THENIKO selaku PENGUGAT III, ERICK MIMING THENIKO selaku PENGUGAT V, secara bersama-sama disebut pihak pertama membuat Penegasan Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan isi sebagai berikut : (1). "Bahwa pihak pertama dengan ini mengakui bahwa mereka telah menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari pihak kedua

Halaman 34 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



sebelum penandatanganan akta ini.” (2). Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, para penandatangan tetap bertindak seperti tersebut diatas, menerangkan bahwa para pihak yang satu terhadap yang lainnya telah saling setuju dan mupakat untuk, serta dengan ini membuat perjanjian diantara para pihak dalam akta penegasan penitipan uang yang dibuat berdasarkan akta pernyataan ini.” dan waktu penandatangan tersebut dihadiri MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) selaku PENGGUGAT I, MARTIN THENIKO selaku PENGGUGAT II, MELISSA MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT III, ERICK MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT V dan masing-masing yang menghadiri menandatangani Daftar Hadir termasuk masing-masing Cap Jempol;

Bahwa MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) selaku PENGGUGAT I memiliki hutang juga kepada TERGUGAT mengakibatkan adanya kerugian materi bagi TERGUGAT sebesar kurang lebih Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), sehingga MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) selaku PENGGUGAT I harus mempertanggung jawabkan perbuatan di depan hukum dan didakwa disidang secara Pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan perkara Pidana Nomor : 1062/Pid.B/2023/PN Blb Jo. Putusan Kasasi Nomor : 1023 K/Pid/2024 tertanggal 16 Juli 2024, dengan Pasal Tuduhan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP, saat ini MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) selaku Narapidana di putus bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Pidana dengan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara di potong selama Terdakwa ditahan dan MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilakukan Penahanan di Rutan Kebon Waru Bandung;

Bahwa saat ini PENGGUGAT I kembali ditetapkan Tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dalam kasus Penipuan dan Penggelapan dalam kasus aliran uang yang dijadikan Gugatan oleh PARA PENGGUGAT, saat ini MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT I telah ditetapkan sebagai TERSANGKA sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka No. S.Tap/61/III/ RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, Tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/720/XI/2022/SPKT /POLDA JAWA BARAT tanggal 7 November 2022 atas nama Pelapor THE SIAUW TJHIU (TERGUGAT) dan saat ini PENGGUGAT I selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung
sebagaimana perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg;

Sehingga dengan jelas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT halaman
5-7 terdapat pada Point 2, Point 3, Point 4, Point 5, Point 6 pada isi
Gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepantasnya harus di tolak menurut
hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa halaman 7 - 10 terdapat pada Point 7, Point 8, Point 9, Point 10,
Point 11, Point 12, Point 13 pada isi Gugatan PENGGUGAT I, perlu
dijelaskan oleh TERGUGAT, perlu dijelaskan oleh TERGUGAT, bahwa
TERGUGAT keberatan atas pengakuan PENGGUGAT I banyak tidak
benar-nya dan hanya pengakuan seolah-olah benar, padahal dengan
jelas PENGGUGAT I yang datang kepada TERGUGAT dan memohon
untuk minta pinjam dana talang untuk kepentingan bisnis usaha PT.
BUANA INTAN GEMILANG, pada awalnya TERGUGAT I menolaknya
akan tetapi PENGGUGAT I terus merayu TERGUGAT untuk pinjam
dana talang dengan iming-iming dari PENGGUGAT I memberikan ke
untungan dari pinjam dana talang sebesar nilai yang di transfer
dikurangi $\pm 1,5 \%$ dari nilai pinjaman yang dilakukan kepada
TERGUGAT, pemberian dana talang kepada PARA PENGGUGAT
tanpa ada jaminan kepada TERGUGAT;

Bahwa perlu di sampaikan kepada PARA PENGGUGAT, bahwa 457
lembar cek yang dibuka dan diserahkan oleh PARA PENGGUGAT
sebagai bentuk jaminan untuk bayar sisa hutang Rp. 54.220.462.741,-
(lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh
dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada TERGUGAT dari
total hutang sebesar Rp. 100 Milyar Rupiah itu bagian dari transfer dari
tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer
pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.
1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar
sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan
ratus tiga puluh rupiah), TERGUGAT menerima 457 lembar cek/ bilyet giro
yang diserahkan PARA PENGGUGAT ternyata bukan 385 lembar cek
sebagaimana pengakuan PARA PENGGUGAT sebagaimana isi Gugatan
PARA PENGGUGAT halaman 7 point 9, halaman 8 point 10, halaman 11
point 11;

Bahwa total 457 lembar cek/ bilyet giro yang di berikan PARA
PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan nilai Rp. 64.619.439.751,-

Halaman 36 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), 457 lembar cek/ bilyet giro belum pernah oleh TERGUGAT di cairkan dan TERGUGAT pernah ngecek *cek/ bilyet giro BCA (Bank Central Asia)* sebanyak 2 (dua) lembar dari total 457 lembar cek ternyata No. Cek DP 521301 senilai 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021 dengan status dana tidak cukup/ Surat Keterangan Penolakan dari Bank INDEX tertanggal 19 November 2021 dan No. Cek DP 521302 senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari *Cek Bilyet Giro BCA (Bank Central Asia)* sebanyak 2 lembar **status dana tidak cukup dan pihak TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT I ke pihak Polda Jabar dan telah ditetapkan TERSANGKA dan saat ini selaku TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung sebagaimana perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg**, dan kemungkinan cek sebanyak 455 lembar dan semuanya tidak ada dana-nya dan saat ini 457 lembar cek/ bilyet giro telah dilakukan penyitaan oleh Polda Jabar berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/234/IX/2023/Ditreskrimum tertanggal 12 September 2023 dengan Tersangka/ Terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung yaitu PENGGUGAT I dengan Pelapor/ Korban selaku TERGUGAT;

Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki sisa hutang kepada TERGUGAT yang belum terbayar kepada TERGUGAT sebesar **Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)** dari total hutang Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)**, sedangkan 457 lembar cek/ bilyet giro yang ada di TERGUGAT diduga tidak ada dana-nya sehingga PARA PENGGUGAT tetap harus bayar sisa hutang kepada TERGUGAT sebesar **Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)**, pengakuan hutang PARA PENGGUGAT diakui oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana Akta

Halaman 37 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Penitipan Uang tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Jap., S.H.,M.Kn.;

Bahwa MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT I, MARTIN THENIKO selaku PENGGUGAT II, MELISSA MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT III, ERICK MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT V, secara bersama-sama disebut pihak pertama membuat Penegasan Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan isi sebagai berikut : (1). "Bahwa pihak pertama dengan ini mengakui bahwa mereka telah menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari pihak kedua sebelum penandatanganan akta ini." (2). Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, para penandatangan tetap bertindak seperti tersebut diatas, menerangkan bahwa para pihak yang satu terhadap yang lainnya telah saling setuju dan mupakat untuk, serta dengan ini membuat perjanjian diantara para pihak dalam akta penegasan penitipan uang yang dibuat berdasarkan akta pernyataan ini." dan waktu penandatangan tersebut dihadiri MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) selaku PENGGUGAT I, MARTIN THENIKO selaku PENGGUGAT II, MELISSA MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT III, ERICK MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT V dan masing-masing yang menghadiri menandatangani Daftar Hadir termasuk masing-masing Cap Jempol;

Bahwa bukti yang menyatakan bahwa uang yang TERGUGAT di pinjamkan kepada MIMING THENIKO (PENGUGAT I) merupakan uang milik PT. SINAR RUNERINDO yaitu rekening Koran Bank BNI atas nama PT. SINAR RUNNERINDO, dasar TERGUGAT menyerahkan uang pinjaman untuk MIMING THENIKO (PENGUGAT I) menggunakan uang dari PT. SINAR RUNNERINDO sehubungan TERGUGAT sebagai pemilik PT. Sinar Runnerindo dan sepengetahuan Sdr. THE WILLIAM, TJINDRAWATI HALIM;

Bahwa mekanisme pembayaran atau pengembalian uang yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGUGAT I) atas peminjaman uang yang dilakukan oleh MIMING THENIKO kepada saya yaitu : (1). Setelah TERGUGAT mengirimkan uang kepada MIMING THENIKO (PENGUGAT I) dengan cara transfer, maka tidak lama berselang MIMING (PENGUGAT I) menyerahkan cek kepada TERGUGAT sebagai pembayaran. (2). Ada beberapa cek yang cair dan ada juga

Halaman 38 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa cek yang pada saat tanggal jatuh tempo tidak ada dananya, maka MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) meminta TERGUGAT untuk mengirim uang dengan cara transfer ke rekening MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) agar cek yang diberikan oleh MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) pada saat dicairkan ada dananya dan tidak ditolak oleh pihak Bank untuk menghindari rekening MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) masuk daftar hitam. (3). Setelah cek tersebut cair, MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) membuka dan menyerahkan cek baru sebagai pengganti atas cek yang tidak ada dananya pada tanggal jatuh tempo menjadi beberapa cek namun atas nama MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II) dan MICHAEL MARTIN THENIKO (PENGGUGAT IV). (4). Namun pada saat cek pengganti atas nama MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II) dan MICHAEL MARTIN THENIKO (PENGGUGAT IV) akan dicairkan, cek pengganti tersebut juga mendapat penolakan dari pihak Bank karena saldo tidak mencukupi;

Bahwa sebelum terbitnya cek pengganti atas nama MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II) dan MICHAEL MARTIN THENIKO (PENGGUGAT IV), cek yang digunakan sebagai media pembayaran atas pinjaman uang yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) yaitu Cek Bank BCA atas nama MIMING THENIKO (PENGGUGAT I), TERGUGAT menanyakan dahulu apakah cek pengganti atas nama MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II) dan MICHAEL MARTIN THENIKO (PENGGUGAT IV) ada isinya atau tidak, dan pada saat itu MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) mengatakan cek tersebut ada isinya akan tetapi sewaktu dicairkan ditolak oleh Bank karena saldo tidak mencukupi dan setelah ditolak saya konfirmasi ulang ke MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) dan dia bilang siang atau beberapa waktu yang akan datang akan ada dana-nya tetapi sewaktu dimasukan kembali tetap ditolak oleh bank;

Bahwa terhadap cek yang dijadikan sebagai alat pembayaran atau pengembalian uang yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) atas peminjaman uang yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) kepada saya pada saat jatuh tempo tidak ada danannya, maka MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) memberikan beberapa cek baru atas nama MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II) dan MIKHAEL MARTIN THENIKO (PENGGUGAT IV) sebagai cek pengganti secara bertahap, namun pada saat akan dicairkan mendapat penolakan dari pihak Bank karena saldo tidak mencukupi;



Bahwa cek baru yang diterbitkan oleh MIMING THENKO (PENGGUGAT I) atas nama MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II) dan MIKHAHEL MARTIN THENIKO (PENGGUGAT IV) sudah pernah TERGUGAT cairkan dan mendapat penolakan dari pihak Bank. Bahwa sebelum TERGUGAT cairkan cek baru yang diterbitkan oleh MIMING THENKO (PENGGUGAT I) atas nama MIKHAHEL MARTIN THENIKO (PENGGUGAT IV) sebagai pengganti alat pembayaran atau pengembalian uang yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) atas peminjaman uang yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) kepada TERGUGAT, TERGUGAT konfirmasi kepada MIMING THENIKO (PENGGUGAT I), dan pada saat itu MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) mengatakan jika dananya ada dan pada saat dicairkan tetap mendapat penolakan dari Bank, PENGGUGAT I selalu berbohong seolah-olah cek ada dana-nya itu berlangsung secara berulang dan kemudian cek diganti dengan cek baru dan tetap dananya tidak ada;

Bahwa dengan jelas perbuatan PARA PENGGUGAT selalu cek diganti dengan cek baru dan tetap dana-nya tidak ada bertentangan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : No. 18/39/DPSP tertanggal 28 Desember 2016 , Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, yaitu melanggar huruf 9. Ketentuan angka XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: XI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR A. Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar terhadap Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan mendebit rekening setelmen dana Bank di Bank Indonesia. Dan bertentangan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tertanggal 08 Juni 2020 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong menyebutkan sebagai berikut : "Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang ditunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup". Dengan jelas Perbuatan PARA PENGGUGAT yang membuka Cek/ Bilyet Giro kosong masuk kategori Pidana yaitu Pasal tentang Penipuan dan Penggelapan/ Pasal 372 dan Pasal 378 KUH

Halaman 40 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidanadan bertentangan berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan :
"Seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk dalam Pasal 378 KUHP"

Sehingga dengan jelas isi gugatan PARA PENGGUGAT halaman 7 - 10 terdapat pada Point 7, Point 8, Point 9, Point 10, Point 11, Point 12, Point 13, dinyatakan tidak jelas sehingga sudah sepantasnya harus di tolak menurut hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa halaman 10 - 21 terdapat pada Point 14, Point 15, Point 16, Point 17, Point 18, Point 19, Point 20, Point 21, pada isi Gugatan PENGUGAT I, perlu dijelaskan oleh TERGUGAT, perlu dijelaskan oleh TERGUGAT, bahwa TERGUGAT keberatan atas pengakuan PARA PENGGUGAT banyak tidak benar-nya dan hanya pengakuan seolah-olah benar, pengakuan dari PARA PENGGUGAT seolah-olah ada selisih uang sebesar Rp. 36.499.772.050,- (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), itu hanya mengada-ada dan sangat tidak rasional dan pihak PARA PENGGUGAT hanya mencari keuntungan dan mengaku ada selisih uang masuk kepada TERGUGAT; Bahwa ternyata PARA PENGGUGAT sendiri yang memiliki sisa hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total TERGUGAT transfer sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dari tahun 2015 hingga tahun 2021 kepada PARA PENGGUGAT BUKAN transfer sebagaimana Pengakuan PARA PENGGUGAT yaitu TERGUGAT sebesar Rp. 1.338.802.096.160,- (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga sangat aneh dari pengakuan PARA PENGGUGAT yang diduga mencari keuntungan disisi lain PARA PENGGUGAT masih melekat kewajiban untuk bayar utang pada TERGUGAT;

Bahwa kenyataan-nya PARA PENGGUGAT memiliki hutang dengan jelas dan nyata dengan jelas pengakuannya, banyak saksinya, PARA PENGGGUGAT menandatangani Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10,

Halaman 41 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2019, Akte tersebut dibuat 5 (lima) tahun ke belakang dan tidak pernah protes dan tidak pernah ada keberatan dari PARA PENGGUGAT, sehingga dengan jelas secara mutlak PARA PENGGUGAT memiliki kewajiban bayar sisa hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 100 Milyar Rupiah itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), itupun belum dilunasi secara utuh kepada TERGUGAT, PARA PENGGUGAT memiliki sisa hutang kepada TERGUGAT yang belum terbayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa penerbitan dan penyerahan cek dan bilyet giro dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT yaitu sebanyak 457 lembar cek/ bilyet giro yang diterima TERGUGAT dan belum pernah oleh TERGUGAT di cairkan, TERGUGAT pernah ngecek di *cek/ bilyet Giro BCA (Bank Central Asia) pada Bank INDEX sebanyak 2 (dua) lembar dari total 470 lembar Cek ternyata No. Cek DP 521301 senilai 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021 dengan status dana tidak cukup/ Surat Keterangan Penolakan dari Bank INDEX tertanggal 19 November 2021 dan No. Cek DP 521302 senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari **Cek/ Bilyet Giro BCA (Bank Central Asia) sebanyak 2 lembar** status dana tidak cukup, sedangkan 455 lembar cek kemungkinan besar tidak ada dana-nya, pihak TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT I ke pihak Polda Jabar dan telah ditetapkan TERSANGKA dan saat ini selaku TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung sebagaimana perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg, dan saat ini 457 lembar cek telah dilakukan penyitaan oleh Polda Jabar berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/234/IX/2023 /Ditreskrimum tertanggal 12 September 2023 dengan Tersangka/ Terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung yaitu PENGGUGAT I dengan Pelapor/ Korban selaku TERGUGAT;*

Bahwa kenyataannya di TERGUGAT ada 457 lembar cek yang diserahkan PARA PENGGUGAT dimulai dari *Cek/ Bilyet Giro BCA (Bank Central Asia) Nomor : DP 521301 tanggal 27 Juli 2021 hingga Cek Bilyet Giro BCA*

Halaman 42 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank Central Asia) Nomor : DP 850203 tertanggal 27 Agustus 2021, dari seluruh total 457 lembar cek/ bilyet Giro dengan nilai Rp. 64.619.439.751,- (enam puluh empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), 457 lembar cek/ bilyet Giro belum pernah oleh TERGUGAT di cairkan diduga ngak ada uang-nya;

Bahwa hutang PARA PENGGUGAT kepada THE SIAUW TJHIU (TERGUGAT) mendasari Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (TERGUGAT) dengan MIMING THENIKO (PENGGUGAT I), MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II), ERICK MIMING THENIKO (PENGGUGAT V), MELLISA MIMING THENIKO (PENGGUGAT III). Bahwa penerbitan dan penyerahan cek dan bilyet giro dari PENGGUGAT I sebanyak 457 lembar kepada THE SIAUW TJHIU (TERGUGAT) mendasari pinjaman yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGGUGAT I);

Bahwa hingga saat ini PARA PENGGUGAT tidak ada itikad baik untuk melunasi sisa pembayaran hutang atas pinjaman yang dilakukan oleh MIMING THENIKO (PENGGUGAT I) kepada TERGUGAT dengan total seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, dan para pihak di dalamnya yaitu THE SIAUW TJHIU (TERGUGAT) dengan MIMING THENIKO (PENGGUGAT I), MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II), ERICK MIMING THENIKO (PENGGUGAT V), MELLISA MIMING THENIKO. (PENGGUGAT III);

Bahwa isi Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (Pihak Pertama), MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO (Pihak Kedua), yaitu : (1). Pihak Kedua telah menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan akta ini berlaku sebagai kwitansi. (2). Pengembalian uang akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak

Halaman 43 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sebanyak 20 kali termin dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan angsuran pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Nop 2019 dan angsuran tiap bulanya tanggal yang sama dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2021. Penitipan uang tersebut dapat ditagih seketika oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila : (1). Pihak Kedua tidak mengembalikan sebagaimana mestinya. (2). Pihak Kedua jatuh pailit. (3). Pihak Kedua meninggal dunia. (4). Semua beban biaya dalam penagihan penitipan uang menjadi beban pihak Kedua. Pengembalian uang menggunakan Cek atau Bilyet Giro dianggap berlaku apabila dapat dicairkan dan melalui tranfer dinilai berlaku apabila telah masuk ke rekening Bank BCA atas nama TJINDRIAWATI HALIM dengan No Rek 0083777904;

Bahwa TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT yang tertera di dalam akta telah menandatangani Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (PENGUGAT I) dengan MIMING THENIKO (PENGUGAT I), MARTIN THENIKO (PENGUGAT II), ERICK MIMING THENIKO (PENGUGAT V), MELLISA MIMING THENIKO (PENGUGAT III). dasar dibuatnya Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU dengan MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO yaitu sebagai jaminan bahwa MIMING THENIKO memiliki sisa hutang kepada TERGUGAT dari total senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang belum terbayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa sehingga dengan jelas kedudukan legal standing PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT tidak beralasan hukum, sehingga dengan jelas gugatan PARA PENGGUGAT halaman 10 - 21 terdapat pada Point 14,

Halaman 44 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Point 15, Point 16, Point 17, Point 18, Point 19, Point 20, Point 21 harus dinyatakan ditolak menurut hukum atau tidak diterima menurut hukum.

5. Bahwa halaman 14 - 17 terdapat pada Poin 22, Point 23, Point 24, Point 25, Point 27, termasuk pada halaman 16 bagian Dalam Putusan Sela pada Point 1 dan Point 2, termasuk halaman 17-18 bagian petitum dari point 1 s/d point 11 pada isi Gugatan PENGGUGAT I, perlu dijelaskan oleh TERGUGAT bahwa TERGUGAT telah menjelaskan secara jelas dan tegas sebagaimana jawaban dari TERGUGAT di atas, sehingga dengan jelas yang dirugikan adalah TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan sehingga dengan jelas PARA PENGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan nyata PARA PENGGUGAT tidak ada kerugian, sehingga dengan jelas dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT harus di tolak menurut hukum;

Bahwa sehingga TERGUGAT mengalami kerugian yang nyata atas perbuatan PARA PENGGUGAT, oleh karena itu dengan jelas Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, dengan **jelas** PARA PENGGUGAT yang memiliki sisa hutang yang belum terbayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total TERGUGAT transfer sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT yang tertera di dalam akta telah menandatangani Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (PENGGUGAT I) dengan MIMING THENIKO (PENGGUGAT I), MARTIN THENIKO (PENGGUGAT II), ERICK MIMING THENIKO (PENGGUGAT V), MELLISA MIMING THENIKO (PENGGUGAT III). dasar dibuatnya Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU dengan MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO yaitu sebagai jaminan moral bahwa MIMING THENIKO memiliki sisa hutang kepada TERGUGAT dari total senilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang belum terbayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

Bahwa MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) selaku PENGGUGAT I memiliki hutang juga kepada TERGUGAT mengakibatkan adanya kerugian materi bagi TERGUGAT sebesar kurang lebih Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), sehingga MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) selaku PENGGUGAT I harus mempertanggung jawabkan perbuatan di depan hukum dan didakwa disidang secara Pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan perkara Pidana Nomor : 1062/Pid.B/2023/PN Blb Jo. Putusan Kasasi Nomor : 1023 K/Pid/2024 tertanggal 16 Juli 2024, dengan Pasal Tuduhan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP, saat ini MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) selaku Narapidana di putus bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Pidana dengan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara di potong selama Terdakwa ditahan dan MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. Buana Intan Gemilang) telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilakukan Penahanan di Rutan Kebon Waru Bandung;

Bahwa saat ini PENGGUGAT I kembali ditetapkan Tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dalam kasus Penipuan dan Penggelapan dalam kasus aliran uang yang dijadikan Gugatan oleh PARA PENGGUGAT, saat ini MIMING THENIKO selaku PENGGUGAT I telah ditetapkan sebagai TERSANGKA sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka No. S.Tap/61/III/ RES.1.11/2024/ Ditreskrimum, Tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/720/XI/2022/SPKT /POLDA JAWA BARAT tanggal 7 November 2022 atas nama Pelapor THE SIAUW TJHIU (TERGUGAT) dan saat ini PENGGUGAT I selaku TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung sebagaimana perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg;

Bahwa perbuatan PARA PENGGUGAT diduga masuk kategori perbuatan melawan hukum baik PIDANA maupun PERDATA dan bertentangan berdasarkan Pasal **1365** [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), yang

Halaman 46 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” sehingga sudah sepantasnya Gugatan PARA PENGGUGAT harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa tuntutan materil dan immateril PARA PENGGUGAT bertentangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 16 Desember 1970, No. 492 K/Sip/1970 menyatakan : “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna.” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 459/K/Sip/1975 menyatakan : “Penuntut ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci ada kerugian dan besarnya kerugian.” Sehubungan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, sehingga bertentangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, No. 556 K/Sip.1973 Yang menyatakan : “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”;

Bahwa sehingga dengan jelas kedudukan legal standing PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT tidak beralasan hukum, sehingga dengan jelas gugatan PARA PENGGUGAT halaman 14 - 17 terdapat pada Poin 22, Point 23, Point 24, Point 25, Point 27, termasuk pada halaman 16 bagian Dalam Putusan Sela pada Point 1 dan Point 2, termasuk halaman 17-18 bagian petitum dari point 1 s/d point 11 pada isi Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan di tolak atau tidak diterima menurut hukum;

III. DALAM REKONVENSI

Dalam pokok perkara :

Bahwa gugatan dalam Rekonvensi ini sebelumnya TERGUGAT dalam Konvensi (dK) mohon disebut PENGGUGAT dalam Rekonvensi (PENGGUGAT dR) dan PENGGUGAT I dalam Konvensi (dK) mohon disebut TERGUGAT I dalam Rekonvensi (TERGUGAT I dR), PENGGUGAT II dalam Konvensi (dK) mohon disebut TERGUGAT II dalam Rekonvensi (TERGUGAT II dR), PENGGUGAT III dalam Konvensi (dK) mohon disebut TERGUGAT III dalam Rekonvensi (TERGUGAT III dR), PENGGUGAT IV dalam Konvensi (dK) mohon disebut TERGUGAT IV dalam Rekonvensi (TERGUGAT IV dR), PENGGUGAT V dalam

Halaman 47 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (dK) mohon disebut TERGUGAT V dalam Rekonvensi (TERGUGAT V dR), adapun uraian GUGATAN REKONVENSI dari PENGGUGAT REKONVENSI sebagai berikut :

1. Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT dR dirugikan atas perbuatan PARA TERGUGAT dR yang tidak membayar sisa hutang pinjaman dana talangan yang diterima-nya secara bertahap dari tahun 2015 hingga tahun 2021 sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total PENGGUGAT dR transfer sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dR, uang tersebut di pinjam PARA TERGUGAT dR secara bertahap dari nilai total pinjaman dana talangan, disisi lain TERGUGAT I dR sering tukar tukar cek kosong yang sebelumnya diberikan kepada PENGGUGAT dR dan ditukar kembali cek baru dan ternyata banyak yang kosong cek yang diberikan pihak PARA TERGUGAT dR;
2. Bahwa dari hutang PARA TERGUGAT dR sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari PENGGUGAT dR transfer pinjaman dana talangan kepada PARA TERGUGAT dR sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), PENGGUGAT dR menerima penyerahan 457 lembar cek dari PARA TERGUGAT dR dengan tujuan untuk pelunasan sisa hutang sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), cek 457 diserahkan PARA TERGUGAT dR kepada PENGGUGAT dR, adapun cek/ bilyet giro yang diserahkan PARA TERGUGAT dR dimulai dari *Cek/ Bilyet Giro BCA (Bank Central Asia)* Nomor : DP 521301 tanggal 27 Juli 2021 hingga *Cek Bilyet Giro BCA (Bank Central Asia)* Nomor : DP 850203 tertanggal 27 Agustus 2021, dari seluruh total 457 lembar *Cek/ Bilyet Giro dengan nilai* Rp. 64.619.439.751,- (enam puluh empat milyar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), 457 lembar cek/ Bilyet Giro belum pernah oleh PENGGUGAT dR di cairkan;

Halaman 48 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



3. Bahwa PENGGUGAT dR pernah ngecek di *Cek/ Bilyet Giro BCA (Bank Central Asia)* pada *Bank INDEX* sebanyak 2 (dua) lembar dari total 457 lembar Cek ternyata No. Cek DP 521301 senilai 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021 dengan status dana tidak cukup/ Surat Keterangan Penolakan dari Bank INDEX tertanggal 19 November 2021 dan No. Cek DP 521302 senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dari **cek/ bilyet giro BCA (Bank Central Asia) sebanyak 2 lembar** status dana tidak cukup, sedangkan 455 lembar cek kemungkinan besar tidak ada dana-nya, pihak PENGGUGAT dR melaporkan TERGUGAT I dR ke pihak Polda Jabar dan telah ditetapkan TERSANGKA dan saat ini selaku TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung sebagaimana perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/PN Bdg, dan saat ini 457 lembar cek telah dilakukan penyitaan oleh Polda Jabar berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/234/IX/2023/Ditreskrimum tertanggal 12 September 2023 dengan Tersangka/ Terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung yaitu TERGUGAT I dR dengan Pelapor/ Korban selaku PENGGUGAT dR;
4. Bahwa saat ini MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG)/ TERGUGAT I dR selaku NARAPIDANA di putus bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Pidana Nomor : 1023 K/Pid/2024 tertanggal 16 Juli 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung **Nomor : 1062/Pid.B/2023/PN Bib**, dengan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara di potong selama Terdakwa ditahan dan MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dilakukan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jelekong Bale Endah Kabupaten Bandung dan saat ini dialihkan di Rutan Kebon Waru Bandung untuk memudahkan Proses Persidangan TERGUGAT I dR di kasus yang ke dua selaku **TERDAKWA** perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/ PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dan kasus tersebut di laporkan dengan korban adalah PENGGUGAT dR;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dR memiliki sisa hutang kepada PENGGUGAT dR sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total keseluruhan hutang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun

Halaman 49 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), hal tersebut diakui oleh PARA PENGGUGAT dR sebagaimana Akta Penegasan Penitipan Uang tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Jap., S.H.,M.Kn.;

6. Bahwa MIMING THENIKO selaku TERGUGAT I dR, MARTIN THENIKO selaku TERGUGAT II dR, MELISSA MIMING THENIKO selaku TERGUGAT III dR, ERICK MIMING THENIKO selaku TERGUGAT V dR, secara bersama-sama disebut **pihak pertama** membuat Penegasan Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan isi sebagai berikut : (1). "Bahwa pihak pertama dengan ini mengakui bahwa mereka telah menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari pihak kedua sebelum penandatanganan akta ini." (2). Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, para penandatangan tetap bertindak seperti tersebut diatas, menerangkan bahwa para pihak yang satu terhadap yang lainnya telah saling setuju dan mupakat untuk, serta dengan ini membuat perjanjian diantara para pihak dalam akta penegasan penitipan uang yang dibuat berdasarkan akta pernyataan ini." dan waktu penandatanganan tersebut dihadiri MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku TERGUGAT I dR, MARTIN THENIKO selaku TERGUGAT II dR, MELISSA MIMING THENIKO selaku TERGUGAT III dR, ERICK MIMING THENIKO selaku TERGUGAT V dR dan masing-masing yang menghadiri menandatangani Daftar Hadir termasuk masing-masing Cap Jempol;
7. Bahwa isi Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (**Pihak Pertama**), MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO (**Pihak Kedua**), Penitipan uang tersebut dapat ditagih seketika oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila : (a). Pihak Kedua tidak mengembalikan sebagaimana mestinya. (b). Pihak Kedua jatuh pailit. (c). Pihak Kedua meninggal dunia. (d). Atas kekayaan pihak ke dua baik sebagiannya maupun seluruhnya diletakkan sitaan;
8. Bahwa MIMING THENIKO (Direktur Utama PT. BUANA INTAN GEMILANG) selaku TERGUGAT I dR memiliki hutang juga kepada

Halaman 50 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dR mengakibatkan adanya kerugian materi bagi PENGGUGAT dR, sehingga TERGUGAT I dR dilaporkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dan telah ditetapkan Tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dalam kasus Penipuan dan Penggelapan dalam kasus aliran uang, sehingga kerugian hutang dari PENGGUGAT dR yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Rekonvesi kepada PARA TERGUGAT dR, saat ini MIMING THENIKO selaku TERGUGAT I dR telah ditetapkan sebagai TERSANGKA sebagaimana Surat Ketetapan Tersangka No. S.Tap/61/III/ RES.1.11/2024/ Ditreskrim, Tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/720/XI/2022/SPKT /POLDA JAWA BARAT tanggal 7 November 2022 atas nama Pelapor THE SIAUW TJHIU (PENGGUGAT dR), saat ini TERGUGAT I dR sedang menjalani Proses Persidangan di kasus yang ke dua selaku **TERDAKWA** pdengan perkara Pidana Nomor : 786/Pid.B/2024/ PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A;

9. Bahwa PENGGUGAT dR sebelumnya telah melakukan komunikasi penagihan kepada PARA PENGGUGAT dR secara kekeluargaan dengan cara menagih sisa hutang sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari total keseluruhan hutang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) itu bagian dari transfer dari tahun 2015 s/d tahun 2021 secara keseluruhan dari TERGUGAT transfer pinjaman dana talangan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.343.963.222.830,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), hingga saat ini PARA TERGUGAT dR tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan sisa hutang tersebut sehingga PENGGUGAT dR mengalami kerugian yang sangat serius sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), sehingga sudah sewajarnya nilai kerugian tersebut harus dibayarkan PARA TERGUGAT (dR) secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT (dR);
10. Bahwa PENGGUGAT (dR) sangat dirugikan baik Materil dan Psikologis yang tidak terhitung nilainya, sehingga sudah sepantasnya PENGGUGAT (dR) menuntut kepada PARA TERGUGAT (dR) membayar kerugian

Halaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Inmateril sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dibayar secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT (dR);

11. Bahwa kalau sekiranya, PARA TERGUGAT (dR) tidak mampu untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dan kerugian Inmateril sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) secara utuh/ tunai dan seketika, maka kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, untuk melakukan Penyitaan/ Pengosongan dan Pelelangan terhadap seluruh harta kekayaan milik PARA TERGUGAT (dR) baik benda bergerak seperti : Motor, Mobil dan benda tidak bergerak baik tanah sawah/ tanah darat, kolam, maupun tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT I dR (MIMING THENIKO)** beralamat di Jalan. Budi Asih I Nomor 19 RT 002 RW 005 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dan tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT II dR (MARTIN THENIKO)** beralamat di Jalan. Budisari VI Nomor 16 RT 007 RW 008, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat dan tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT III dR (MELISSA MIMING THENIKO)** beralamat di Jalan. Budi Asih I Nomor 19 RT 002 RW 005, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dan tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT IV dR (MICHAEL MARTIN THENIKO)** beralamat di Jalan. Budisari VI Nomor 16 RT 007 RW 008, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Jawa Barat dan tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT V dR (ERICK MIMING THENIKO)** beralamat di Jalan. Budi Asih I Nomor 19 RT 002 RW 005, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. semua keuntungan diserahkan kepada PENGGUGAT dR hingga lunas;
12. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan, maka PENGGUGAT (dR) mohon agar PARA TERGUGAT (dR) dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT (dR) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila PARA TERGUGAT (dR) lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, menghukum PARA TERGUGAT (dR) selaku pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 52 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



13. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT (dR), maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR sudah sepatutnya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian TERGUGAT/ PENGGUGAT dR tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau setidaknya menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau setidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan di tolak menurut hukum ;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima/ mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT (dR) telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. **Menetapkan Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (Pihak Pertama), MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO (Pihak Kedua) dan Pihak Kedua MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) dari THE SIAUW TJHIU, SAH secara hukum;**



4. Menetapkan **PARA TERGUGAT (dR)** untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada **PENGUGAT (dR)** secara tunai dan seketika;
5. Menghukum **PARA TERGUGAT (dR)** untuk membayar ganti rugi Inmateril kepada **PENGUGAT (dR)**, sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), untuk dibayar kepada **PENGUGAT (dR)** secara tunai dan seketika;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT (dR)**, sekiranya tidak mampu untuk membayar kerugian materil sebesar **Rp. 54.220.462.741,-** (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dan kerugian Inmateril sebesar **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar rupiah) secara utuh/ tunai dan seketika, seluruh harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT (dR)** di Sita/ dikosongkan/ dilelang baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti : Motor, Mobil dan benda tidak bergerak baik tanah sawah/ tanah darat, kolam, maupun tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT I dR (MIMING THENIKO)** beralamat di Jalan. Budi Asih I Nomor 19 RT 002 RW 005 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dan tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT II dR (MARTIN THENIKO)** beralamat di Jalan. Budisari VI Nomor 16 RT 007 RW 008, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat dan tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT III dR (MELISSA MIMING THENIKO)** beralamat di Jalan. Budi Asih I Nomor 19 RT 002 RW 005, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat dan tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT IV dR (MICHAEL MARTIN THENIKO)** beralamat di Jalan. Budisari VI Nomor 16 RT 007 RW 008, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat dan tanah yang diatas terdapat bangunan rumah tempat tinggal **TERGUGAT V dR (ERICK MIMING THENIKO)** beralamat di Jalan. Budi Asih I Nomor 19 RT 002 RW 005, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari,



Kota Bandung, Jawa Barat. hasilnya diserahkan kepada PENGGUGAT (dR) hingga lunas;

7. Menghukum PARA TERGUGAT (dR), untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT (dR), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila PARA TERGUGAT (dR), lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uivoerbaar bij voorraad) walaupun terhadapnya diajukan Bantahan, Banding atau Kasasi ;
9. Menghukum TERGUGAT I (dR), TERGUGAT II (dR), untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara ini ;
10. Menghukum TERGUGAT I (dR), TERGUGAT II (dR), selaku pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Demikian Eksepsi, Jawaban Gugatan, Gugatan Rekonvensi dari TERGUGAT, atas perhatiannya mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 10 Oktober 2024, demikian Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Oktober 2024, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 Juni 2015 s/d 31 Juli 2015 , diberi tanda **Bukti P-1A**;
2. Fotokopi Rekening Koran BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Juli 2015 s/d 31 Agustus 2015 , diberi tanda **Bukti P-1B**;
3. Fotokopi Rekening Koran BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 September 2015 s/d 31 Oktober 2015 , diberi tanda **Bukti P-1C**;
4. Fotokopi Rekening Koran BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Oktober 2015 s/d 30 November 2015 , diberi tanda **Bukti P-1D**;
5. Fotokopi Rekening Koran BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 November 2015 s/d 31 Desember 2015 , diberi tanda **Bukti P-1E**;
6. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016 , diberi tanda **Bukti P-2A**;
7. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016 , diberi tanda **Bukti P-2B**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 29 Februari 2016 s/d 31 Maret 2016 , diberi tanda **Bukti P-2C**;
9. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Maret 2016 s/d 30 April 2016 , diberi tanda **Bukti P-2C**;
10. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 April 2016 s/d 31 Mei 2016 , diberi tanda **Bukti P-2E**;
11. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Mei 2016 s/d 30 Juni 2016 , diberi tanda **Bukti P-2F**;
12. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 Juni 2016 s/d 31 Juli 2016 , diberi tanda **Bukti P-2G**;
13. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Juli 2016 s/d 31 Agustus 2016 , diberi tanda **Bukti P-2H**;
14. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Agustus 2016 s/d 30 September 2016 , diberi tanda **Bukti P-2I**;
15. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 September 2016 s/d 31 Oktober 2016 , diberi tanda **Bukti P-2J**;
16. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Oktober 2016 s/d 30 November 2016 , diberi tanda **Bukti P-2K**;
17. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 November 2016 s/d 31 Desember 2016, diberi tanda **Bukti P-2L**;
18. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017 , diberi tanda **Bukti P-3A**;
19. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 , diberi tanda **Bukti P-3B**;
20. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 28 Februari 2017 s/d 31 Maret 2017 , diberi tanda **Bukti P-3C**;
21. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Maret 2017 s/d 30 April 2017 , diberi tanda **Bukti P-3D**;
22. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 April 2017 s/d 31 Mei 2017 , diberi tanda **Bukti P-3E**;
23. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Mei 2017 s/d 30 Juni 2017 , diberi tanda **Bukti P-3F**;
24. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017 , diberi tanda **Bukti P-3G**;

Halaman 56 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Juli 2017 s/d 31 Agustus 2017 , diberi tanda **Bukti P-3H**;
26. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 31 Agustus 2017 s/d 30 September 2017 , diberi tanda **Bukti P-3I**;
27. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083888960, Periode 30 September 2017 s/d 31 Oktober 2017 , diberi tanda **Bukti P-3J**;
28. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 30 September 2017 s/d 31 Oktober 2017 , diberi tanda **Bukti P-3K**;
29. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Oktober 2017 s/d 30 November 2017 , diberi tanda **Bukti P-3L**;
30. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 30 November 2017 s/d 31 Desember 2017, diberi tanda **Bukti P-3M**;
31. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode Oktober 2017 , diberi tanda **Bukti P-3N**;
32. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode November 2017 , diberi tanda **Bukti P-3O**;
33. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko/PT Buana Intan Gemilang, No. Rek. 6395888939, Periode 30 November 2017 s/d 31 Desember 2017 , diberi tanda **Bukti P-3P**;
34. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Desember 2017 s/d 31 Januari 2018 , diberi tanda **Bukti P-4A**;
35. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018 , diberi tanda **Bukti P-4B**;
36. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 28 Februari 2018 s/d 31 Maret 2018 , diberi tanda **Bukti P-4C**;
37. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Maret 2018 s/d 30 April 2018 , diberi tanda **Bukti P-4D**;
38. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 30 April 2018 s/d 31 Mei 2018 , diberi tanda **Bukti P-4E**;
39. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018 , diberi tanda **Bukti P-4F**;
40. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 30 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018 , diberi tanda **Bukti P-4G**;

Halaman 57 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Juli 2018 s/d 31 Agustus 2018 , diberi tanda **Bukti P-4H**;
42. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Agustus 2018 s/d 30 September 2018 , diberi tanda **Bukti P-4I**;
43. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No.. Rek. 0083799991, Periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018 , diberi tanda **Bukti P-4J**;
44. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018 , diberi tanda **Bukti P-4K**;
45. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018 , diberi tanda **Bukti P-4L**;
46. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko/PT Buana Intan Gemilang, No. Rek. 6395888939, Periode 31 Desember 2017 s/d 31 Januari 2018 , diberi tanda **Bukti P-4M**;
47. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko/PT Buana Intan Gemilang, No. Rek. 6395888939, Periode 31 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018 , diberi tanda **Bukti P-4N**;
48. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko/PT Buana Intan Gemilang, No. Rek. 6395888939, Periode 28 Februari 2018 s/d 31 Maret 2018 , diberi tanda **Bukti P-4O**;
49. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko/PT Buana Intan Gemilang, No. Rek. 6395888939, Periode 31 Maret 2018 s/d 30 April 2018 , diberi tanda **Bukti P-4P**;
50. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko/PT Buana Intan Gemilang, No. Rek. 6395888939, Periode 30 April s/d 31 Mei 2018 , diberi tanda **Bukti P-4Q**;
51. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko/PT Buana Intan Gemilang, No. Rek. 6395888939, Periode 31 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018 , diberi tanda **Bukti P-4R**;
52. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko/PT Buana Intan Gemilang, No. Rek. 6395888939, Periode 30 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018 , diberi tanda **Bukti P-4S**;
53. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode Agustus 2018 , diberi tanda **Bukti P-4T**;
54. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode September 2018 , diberi tanda **Bukti P-4U**;

Halaman 58 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 63958889393, Periode Oktober 2018 , diberi tanda **Bukti P-4V**;
56. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode November 2018 , diberi tanda **Bukti P-4W**;
57. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode Desember 2018 , diberi tanda **Bukti P-4X**;
58. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019 , diberi tanda **Bukti P-5A**;
59. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019 , diberi tanda **Bukti P-5B**;
60. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 0083799991, Periode 28 Februari 2019 s/d 31 Maret 2019 , diberi tanda **Bukti P-5C**;
61. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode Januari 2019 , diberi tanda **Bukti P-5D**;
62. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode Februari 2019 , diberi tanda **Bukti P-5E**;
63. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode Maret 2019 , diberi tanda **Bukti P-5F**;
64. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Miming Theniko, No. Rek. 6395888939, Periode April 2019 , diberi tanda **Bukti P-5G**;
65. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Mei 2019 s/d 30 Juni 2019 , diberi tanda **Bukti P-5H**;
66. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 Juni 2019 s/d 31 Juli 2019 , diberi tanda **Bukti P-5I**;
67. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Juli 2019 s/d 31 Agustus 2019 , diberi tanda **Bukti P-5J**;
68. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Agustus s/d 30 September 2019 , diberi tanda **Bukti P-5K**;
69. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 September 2019 s/d 31 Oktober 2019 , diberi tanda **Bukti P-5L**;

Halaman 59 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Oktober 2019 s/d 30 November 2019 , diberi tanda **Bukti P-5M**;
71. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 November s/d 31 Desember 2019 , diberi tanda **Bukti P-5N**;
72. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Erick Miming Theniko, No. Rek. 0086141111, Periode 31 Oktober 2019 s/d 30 November 2019 , diberi tanda **Bukti P-5O**;
73. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Erick Miming Theniko, No. Rek. 0086141111, Periode 30 November 2019 s/d 31 Desember 2019 , diberi tanda **Bukti P-5P**;
74. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 April 2019 s/d 31 Mei 2019 , diberi tanda **Bukti P-5Q**;
75. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Mei 2019 s/d 30 Juni 2019 , diberi tanda **Bukti P-5R** ;
76. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 Juni 2019 s/d 31 Juli 2019 , diberi tanda **Bukti P-5S**;
77. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Juli 2019 s/d 31 Agustus 2019 , diberi tanda **Bukti P-5T**;
78. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Agustus 2019 s/d 30 September 2019 , diberi tanda **Bukti P-5U**;
79. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 September 2019 s/d 31 Oktober 2019 , diberi tanda **Bukti P-5V**;
80. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Oktober 2019 s/d 30 November 2019 , diberi tanda **Bukti P-5W**;
81. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 November s/d 31 Desember 2019 , diberi tanda **Bukti P-5X**;

Halaman 60 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020 , diberi tanda **Bukti P-6A**;
83. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020 , diberi tanda **Bukti P-6B**;
84. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 29 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020 , **B** diberi tanda **ukti P-6C**;
85. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Maret 2020 s/d 30 April 2020 , diberi tanda **Bukti P-6D**;
86. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 April 2020 s/d 31 Mei 2020 , diberi tanda **Bukti P-6E**;
87. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020 , diberi tanda **Bukti P-6F**;
88. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 Juni 2020 s/d 31 Juli 2020 , diberi tanda **Bukti P-6G**;
89. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Juli 2020 s/d 31 Agustus 2020, diberi tanda **Bukti P-6H**;
90. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Agustus 2020 s/d 30 September 2020, diberi tanda **Bukti P-6I**;
91. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630826, Periode 30 September 2020 s/d 31 Oktober 2020, diberi tanda **Bukti P-6J**;
92. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Oktober 2020 s/d 30 November 2020, diberi tanda **Bukti P-6K**;
93. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 November 2020 s/d 31 Desember 2020, diberi tanda **Bukti P-6L**;

Halaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Erick Miming Theniko, No. Rek. 0086141111, Periode 31 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020, diberi tanda **Bukti P-6M**;
95. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Desember 2019 s/d 31 Januari 2020, diberi tanda **Bukti P-6N**;
96. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020, diberi tanda **Bukti P-6O**;
97. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 29 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020, diberi tanda **Bukti P-6P**;
98. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Maret 2020 s/d 30 April 2020, diberi tanda **Bukti P-6Q**;
99. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 April 2020 s/d 31 Mei 2020, diberi tanda **Bukti P-6R**;
100. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Mei 2020 s/d 30 Juni 2020, diberi tanda **Bukti P-6S**;
101. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 Juni 2020 s/d 31 Juli 2020, diberi tanda **Bukti P-6T**;
102. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Juli 2020 s/d 31 Agustus 2020, diberi tanda **Bukti P-6U**;
103. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Agustus 2020 s/d 30 September 2020, diberi tanda **Bukti P-6V**;
104. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 September 2020 s/d 31 Oktober 2020, diberi tanda **Bukti P-6W**;
105. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Oktober 2020 s/d 30 November 2020, diberi tanda **Bukti P-6X**;

Halaman 62 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 November 2020 s/d 31 Desember 2020, diberi tanda **Bukti P-6Y**;
107. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 00826308632, Periode 31 Desember 2020 s/d 31 Januari 2021, diberi tanda **Bukti P-7A**;
108. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Januari 2021 s/d 28 Februari 2021, diberi tanda **Bukti P-7B**;
109. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 28 Februari 2021 s/d 31 Maret 2021, diberi tanda **Bukti P-7C**;
110. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Maret 2021 s/d 30 April 2021, diberi tanda **Bukti P-7D**;
111. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 April 2021 s/d 31 Mei 2021, diberi tanda **Bukti P-7E**;
112. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021, diberi tanda **Bukti P-7F**;
113. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 Juni 2021 s/d 31 Juli 2021, diberi tanda **Bukti P-7G**;
114. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Juli 2021 s/d 31 Agustus 2021, diberi tanda **Bukti P-7H**;
115. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021, diberi tanda **Bukti P-7I**;
116. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. The Martin Theniko, No. Rek. 0082630862, Periode 30 September s/d 31 Oktober 2021, diberi tanda **Bukti P-7J**;
117. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode Januari 2021, diberi tanda **Bukti P-7K**;
118. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode Februari 2021, diberi tanda **Bukti P-7L**;

Halaman 63 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode Maret 2021, diberi tanda **Bukti P-7M**;
120. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode April 2021, diberi tanda **Bukti P-7N**;
121. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode Mei 2021, diberi tanda **Bukti P-7O**;
122. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021, diberi tanda **Bukti P-7P**;
123. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 Juni 2021 s/d 31 Juli 2021, diberi tanda **Bukti P-7Q**;
124. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Juli 2021 s/d 31 Agustus 2021, diberi tanda **Bukti P-7R**;
125. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Agustus 2021 s/d 30 September 2021, diberi tanda **Bukti P-7S**;
126. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 30 September 2021 s/d 31 Oktober 2021, diberi tanda **Bukti P-7T**;
127. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Melissa Miming Theniko, No. Rek. 0089342777, Periode 31 Oktober 2021 s/d 30 November 2021, diberi tanda **Bukti P-7U**;
128. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Michael Martin Theniko, No. Rek. 2330320977, Periode September 2021, diberi tanda **Bukti P-7V**;
129. Fotokopi Rekening Giro BCA a.n. Michael Martin Theniko, No. Rek. 2330320977, Periode Januari 2022, diberi tanda **Bukti P-8**;
130. Fotokopi Rekapitulasi Transaksi Perputaran Uang antara The Siauw Tjhiu dan Miming Theniko tahun 2015-2022, diberi tanda **Bukti P-9**;
131. Fotokopi Rekapitulasi 385 lembar Cek milik Martin Theniko dan 385 lembar Cek Milik Michael Martin Theniko, diberi tanda **Bukti P-10A**;
132. Fotokopi Surat Perihal : Somasi tanggal 12 Juli 2024, yang dikirimkan Miming Theniko kepada The Siauw Tjhiu, diberi tanda **Bukti P-10B** ;
Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10B adalah berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai

Halaman 64 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, kecuali bukti P-9, P-10A dan P-11B, surat aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Idris, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi pernah bekerja di PT. BUANA INTAN GEMILANG;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat II terlibat dalam perkara pidana yang berhubungan dengan perkara pidana ini dan Penggugat II duduk sebagai terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi pelapor dalam perkara pidana tersebut adalah Tergugat tentang uang sejumlah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa saksi pernah di suruh Penggugat II untuk membantu di PT. BUANA INTAN GEMILANG, khususnya memegang rekapan keuangan berdasarkan rekening koran yang diberikan oleh Penggugat II, sehingga saksi mengetahui tentang keluar masuknya uang perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat membantu PT. BUANA INTAN GEMILANG, yaitu Tergugat menitipkan dana kepada Para Penggugat untuk kepentingan perusahaan dan Para Penggugat menembalikan dana tersebut dalam bentuk cek dan bilyet giro (BG);
- Bahwa saksi pernah membantu menghitung rekapan transfer uang dari Para Penggugat kepada Tergugat, pada periode tahun 2015 s/d tahun 2022 ;
- Bahwa dari hasil rekapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah menerima pembayaran uang dari Para Penggugat sekitar Rp. 1.375.000.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membuat rekapan tersebut adalah Penggugat IV (Martin);
- Bahwa saksi membantu Penggugat dari segi hukumnya saja;
- Bahwa dari hasil rekapan tersebut saksi mengetahui bahwa total uang yang ditransfer oleh Tergugat kepada Para Penggugat sekitar Rp. 1.338.000.00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 65 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti surat bertanda P-7 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui posisi Pak MIMING THENIKO ditahan di Rutan kebon Waru, Bandungsehubungan dengan putusan PN Bale Bandung tentang penggelapan kain ysng diputus dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun ;-
- Bahwa PT. BUANA INTAN GEMILANG saat ini dalam keadaan pailit dan sudah tutup, sedang karyawannya sudah di PHK;
- Bahwa karyawan PT. BUANA INTAN GEMILANG ada sekitar 300 (tiga ratus) orang;

2. **Devi Meylena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saki kenal dengan Para Pengugat dn Tergugat akan tetapi tidak ada hunungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. BUANA INTAN GEMILANG di bagian keuangan sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 yang bertugas meng-input uang keluar masuk perusahaan;
- Bahwa direktur PT. BUANA INTAN GEMILANG adalah P MIMING dan saksi pernah melihat Tergugat berkunjung ke PT. BUANA INTAN GEMILANG;
- Bahwa Pa MARTIN berperan sebagai kepala Produksi di PT. BUANA INTAN GEMILAN yang mempunyai usaha dibidang Tekstil ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pa MIMING THENIKO bahwa Tergugat masih bersaudara dengan Penggugat, dan Tergugat berperan membantu keuangan Penggugat dengan cara tukar menukar giro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang sakai ketahui adalah tentang keuangan Perusahaan Pwnggugat berdasarkan rekapan cek yang disodorkan oleh Penggugat, yang mana saksi mengetahui bahwa Penggugat kelebihan bayar kepada Tergugt sjumlah sekitar Rp 36 milyar 400 juta;
- Bahwa Penggugat kerjasama dengan Tergugat antara Tahun 2015 s/d Tahun 2022 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengn pasti selisih uang dibicarakan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa selama bekeeja di PT. BUANA INTAN GEMILANG, saksi hanya meneeima giro bilyet dan cek, saksi tidak pernah menerima tranfsfer uang;

Halaman 66 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Giro Bilyet yang saksi banyak tahu di PT. BUANA INTAN GEMILANG adalah pada Tahun 2021
- Bahwa saksi melakukan rekapan cek dan giro PT. BUANA INTAN GEMILANG dari tahun 2015 s.d 2021 berdasarkan data rekening koran dari Bu Martin yang saksi kerjakan ada tahun 2023;
- Bahwa Giro yang dikirim oleh penggugat ke Tergugat adalah Giro yang berasal dari langganan PT. BUANA INTAN GEMILANG ;
- Bahwa saksi pernah di BAP sebagai saksi dalam perkara Pidana atas nama Penggugat sebagai terdakwa di Polda Bndung
- Bahwa akan tetapi saksi tidak menerima Berita Acara yang dibuat di Polda banfdung tersebut;-
- Bahwa PT. BUANA INTAN GEMILANG pada saat ini sudah tutup ;
- Bahwa Giro yang dikeluarkan/dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat atas nama Rekening Pribadi ;
- Bahwa saksi pernah melihat di Rekening koran bahwa ada Cek yang ditolak oleh Bank;
- Bahwa benar tidak tahu bahwa ada Giro yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat ternyata tidak ada dananya, dan saksi juga tidak tahu apakah giro tersebut dibuatkan foto copy atau tidak, saksi hanya bertugas meng-input giro tersebut di keuangan PT. BUANA INTAN GEMILANG;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Penegasan Penitipan Uang Nomor : 10 tertanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Jap., S.H.,M.Kn, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Daftar Cek BILYET GIRO (BG) SEBANYAK 372 Lembar dimulai No Warkat DP 521303 tertanggal 27 Juli 2021 atas nama MICHAEL MARTIN THENIKO sampai dengan CEK BG dengan Warkat ES 342510 tertanggal 27 Agustus 2021 atas nama MICHAEL MARTIN THENIKO, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Daftar Cek BG SEBANYAK 85 Lembar dimulai No Warkat DP 259645 tertanggal 19 Juli 2021 atas nama THE MARTIN THENIKO sampai dengan CEK BG dengan Warkat DO 970088 tertanggal 26 Juli 2021 atas nama THE MARTIN THENIKO, diberi tanda T-3;

Halaman 67 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Bank INDEX SELINDO tertanggal 19 November 2021 Bilyet Giro (BG) No : 521301 senilai 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) , diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Bank INDEX tertanggal 22 November 2021, Bilyet Giro (BG) No : 521302 senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) , diberi tanda T-4;
6. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B /720/XI/2022/ SPKT/POLDA JABAR, Tanggal 07 November 2022, diberi tanda T-4;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/234/IX/2023/Ditreskrim tertanggal 12 September 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 124/VIII/ 2023/Ditreskrim tertanggal 4 Agustus 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Nomor : B/4689/VIII/2023/Ditreskrim tertanggal 4 Agustus 2023, diberi tanda T-8;
10. Fotokopi Surat Nomor : B/775/VIII/2024/Ditreskrim tertanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1023 K/Pid /2024/PN Blb, tertanggal 16 Juli 2024, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Nomor : 17/UM/MPDN.Kota Cimahi/X/2024 tertanggal 05 November 2024, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) PT BUANA INTAN GEMILANG, Rakyat Merdeka, Halaman 3, Kamis 13 Oktober 2022 , diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Bukti Transfer PT SINAR RUNNERINDO ke MIMING THENIKO DAN MELISSA THENIKO dari tanggal 8 Juli 2015 hingga 19 Juli 2021 , diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank Mandiri, No. Rekening 1300011779249, Periode 03 Juli 2015 s/d 31 Desember 2015 , diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank Mandiri, No. Rekening 1300011779249, Periode 04 Januari 2016 s/d 29 Desember 2016 diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank Mandiri, No. Rekening 1300011779249, Periode 03 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017 , diberi tanda T-17;

Halaman 68 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 17 April 2017 s/d 21 April 2017 , diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 05 Mei 2017 s/d 29 Mei 2017 , diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 Juni 2017 s/d 21 Juni 2017 , diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 03 Juli 2017 s/d 26 Juli 2017 , diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Agustus 2017 s/d 30 Agustus 2017 , diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 04 September 2017 s/d 29 September 2017 , diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 4 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017 , diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 November 2017 s/d 29 November 2017 , diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 05 Desember 2017 s/d 28 Desember 2017 , diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 04 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 , diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018 , diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Maret 2018 s/d 28 Maret 2018 , diberi tanda T-29;

Halaman 69 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 03 April 2018 s/d 30 April 2018 , diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018 , diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 04 Juni 2018 s/d 29 Juni 2018 , diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 Juli 2018 s/d 30 Juli 2018 , diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 , diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 04 September 2018 s/d 27 September 2018 , diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018 , diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 November 2018 s/d 30 November 2018 , diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 03 Desember 2018 s/d 27 Desember 2018 , diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 Januari 2019 s/d 25 Januari 2019 , diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 04 Februari 2019 s/d 26 Februari 2019 , diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 04 Maret 2019 s/d 24 April 2019 , diberi tanda T-41;

Halaman 70 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



42. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 16 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019 , diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 12 Juni 2019 s/d 28 Juni 2019 , diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019 , diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 05 Agustus 2019 s/d 28 Agustus 2019 , diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 September 2019 s/d 26 September 2019 , diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Oktober 2019 s/d 29 Oktober 2019 , diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 November 2019 s/d 27 November 2019 diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 04 Desember 2019 s/d 18 Desember 2019 diberi tanda T-49
50. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 06 Januari 2020 s/d 23 Januari 2020 , diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 03 Februari 2020 s/d 28 Februari 2020, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 04 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 , diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 April 2020 s/d 30 April 2020, diberi tanda T-53;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 05 Mei 2020 s/d 29 Mei 2020, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 Juni 2020 s/d 30 Juni 2020 , diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Juli 2020 s/d 30 Juli 2020 , diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 03 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 , diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 September 2020 s/d 30 September 2020 , diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2020 , diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 02 November 2020 s/d 30 November 2020 diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888, Periode 01 Desember 2020 s/d 22 Desember 2020 diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Rekening Koran PT SINAR RUNNERINDO, Bank BNI, No. Rekening 1786888888 dan Rekening Koran Bank Index No Rekening 2201019008 dan Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 04 Januari 2021 s/d 19 Juli 2021 , diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Rekap Cek Dari Miming (PENGGUGAT I) Yang Double Hitung , diberi tanda T – 63;
64. Fotokopi Tolakan Cek Berulang Karena Saldo Tidak Cukup dari PARA PENGGUGAT , diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Tolakan Cek Karena Rekening Tutup dari PARA PENGGUGAT , diberi tanda T-65;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-65 adalah berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai

Halaman 72 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-63 surat aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sedangkan bukti T-13, T-14 merupakan print out;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti tertulis (surat) juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Ronald**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah tanada-tangan pada Akta Penegasan Utang sebagai Saksi di notaris yang isinya adalah tentang utang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi lupa tentang Jangka waktu dan tentang bunga dalam akta tersebut ;-
- Bahwa dikemudian hari ternyata ada penolakan terhadap akta tersebut oleh Penggugat, tetapi saksi tidak atahu alasan penolakan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui isi akta tersebut adalah tentang penyerahan uang yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah dilakukan sebelum akta tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya usaha dari Penggugat untuk pembatalan Akta tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris Grace Jap, SH.,M.Kn. yang mempunyai Alamat kantor di Jl. Singosari Raya, Cimahi yang mempunyai tugas membuat akta;;-
- Bahwa saksi tahu tentang Akta Notaris No 10 yang dibuat di kantor Notaris Grace Jap, SH., MKn;
- Bahwa Ketika pembuatan akta No.10 tersebut ada beberapa pihak yang hadir, dan akta tersebut dibacakan sebelum ditandatangan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak yang membantah pada saat akta dibacakan ;
- Bahwa saksi membenarkan Notaris Grace Jap dipanggil oleh MPD sehubungan dengan adanya pembatalan Akta No.10 tersebut, namun sampai dengan sekarang akta tersebut tidak pernah dinyatakan batal;
- Bahwa benar saksi tahu dari Notaris di panggil Majelis Pengawas Daerah (MPD) ;-
- Bahwa hasil pemeriksaan di Majelis Pengawas Daerah (MPD), aduan tersebut di tolak seperti yang tersebut dalam bukti bertanda P-12;

Halaman 73 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi / jumlah hutang uang di Akta tersebut sebesar Rp100 Miliar ;-
- Bahwa saksi hadir pada saat tanda-tangan Akta di Notaris Drace tersebut;
- Bahwa para pihak pada waktu membubuhkan tanda-tangan pada saat itu tanpa ada paksaan ;

2. Yuliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mempunyai catatan uang Perusahaan Tergugat pada tahun 2015 sehingga saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015 ada dana di rekening Penggugat yang di blacklist oleh pihak Bank BCA
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Pa MIMING THENIKO dari Tergugat mempunyai bunga, yaitu sebesar antara 2 % s/d 2.5 % ;
- Bahwa saksi pernah melihat fisik cek dari Penggugat yang ditolak pihak Bank, yang mana cek tersebut kemudian dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 banyak cek yang dikeluarkan oleh Penggugat ditolak oleh pihak bank ;
- Bahwa jumlah piutang uang milik Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 1.345.740.584.030.-
- Bahwa berdasarkan rekapan cek dan giro yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat, uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.357.132.721.248,- , akan tetapi beberapa cek yang digunakan untuk membayar utang oleh Penggugat tersebut ternyata cek kosong;
- Bahwa dengan demikian masih ada sejumlah utang yang belum dikembalikan, yaitu sejumlah cek kosong Penggugat yang ditolak oleh pihak Bank ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah pinjam uang kepada Tergugat sejumlah Rp 100 milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah utang Penggugat kepada Tergugat, karena Penggugat mwmang sering berutang kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adlaah adalah hutang piutang ;-
- Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada Tergugat karena Pwenggugat di blacklist oleh Bank Indonesia sehingga usaha Psnggugat masih dapat beroperasi;

Halaman 74 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Penggugat adalah PT. BUANA INTAN GEMILANG yang bergerak dibidang Tekstil ;
- Bahwa jumlah uang yang sudah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.354.000.000.000,00 ;
- Bahwa jumlah uang yang sudah di transfer oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.357.000.000.00, akan tetapi jumlah tersebut tidak riil, tetapi berdasarkan rekapan cek dan giro, yang mana diantara cek dan giro dari Penggugat tersebut mengalami penolakan pencairannya oleh pihak Bank;
- Bahwa alasan Bank menolak cek dan giro Penggugat karena Dana di rekening Penggugat tidak cukup ;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 20 (dua puluh) Cek dan 400 lembar giro dari Penggugat yang di tolak oleh bank;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat pernah dilaporkan pidana tentang Cek kosong ;
- Bahwa nilai cek yang pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang ditolak oleh Bank sekitar Rp 64 Miliar ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pengakuan utang Nomor 10 yang dibuat oleh Notaris Grace Jap, SH.,Mkn, notris di Cimahi, yang man dalam akta tersebut Penggugat mengaku telah meneerim pinjaman uang dari Tergugat sehumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pada setiap mengembalikan uanag pinjaman kepada Tergugat selalu ada sedikit kelebihan, hal itu adalah untuk membayar bunga pinjaman yang belum sempat dipotong didepan pada waktu transfer pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa uang kelebihan yang dicatat oleh Penggugat adalah dikarenakan Pwnggugat melakukan dobel catat terhadap cek yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa uang yang sudah diderahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.357.000.000.00, akan tetapi sebagian dari jumlah uang tersebut merupakan hasil pencatatan/penjumlahan nilai uang yang dobel/ganda;
- Bahwa Penggugat pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dakwaan penggelapan kain yang sudah diputus, dan Penggugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Selain itu Penggugat juga sedang

Halaman 75 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung dengan dakwaan menggunakan cek kosong yang sampai dengan saat ini belum diputus ;

- Bahwa PT. BUANA INTAN GEMILANG pada saat ini berada dalam Proses PKPU Tetap sebagai akibat dari utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa dasar yang digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan di persidangan adalah Rekening Koran pembayaran yang pernah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat serta Cek dan Giro Bilyet yang pernah digunakan untuk melakukan pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat cetakan penolakan dari bank yang diterakan dibalik lembar cek dan giro yang digunakan untuk melakukan pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Cendrawati Halim sebagai Komisaris PT BUANA INTAN GEMILANG;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda P-3F yang diperlihatkan dipersidangan; ;-
- Bahwa benar selisih hitungan utang yang belum dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 6.938.487.870 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa demi lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di persidangan, sehingga para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah diajukan eksepsi oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Error In Persona dengan alasan bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Para Penggugat telah kelebihan membayar utangnya kepada Tergugat sejumlah Rp36.449.772.050,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) padahal menurut hitungan berdasarkan bukti

Halaman 76 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Tergugat bahwa Para Penggugat masih kurang membayar utangnya kepada Tergugat sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

2. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscur Libel dengan alasan bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai utang yang belum membayar lunas kepada Tergugat telah memutar balikkan jalan cerita hubungan bisnis diantara Para Penggugat dengan Tergugat, yang seharusnya terjadi adalah Para Penggugat yang masih mempunyai kekurangan membayar utangnya kepada Tergugat sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dari seluruh total hutang Para Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp1.343.963.222.830,00 (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sehingga Para Penggugat masih mempunyai kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada Tergugat;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak Notaris Grace JAP, SH., MKn, PT. Sinar Runnerindo, PT. Bank BCA, Tbk dan Tjindriawati Halim yang menurut Tergugat bahwa pihak-pihak tersebut terkait dengan kemelut yang terjadi dalam hubungan bisnis diantara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas, yang menurut Majelis Hakim bahwa alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa perkara aquo, melainkan eksepsi dari Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap 85 lembar cek milik Penggugat II, tertanggal 19 Juli 2021 s/d 22 Juli 2021, nilai Rp. 11.633.977.010-, yang dikuasai oleh Tergugat maupun pihak yang diberikan kuasa untuk itu, sebagaimana Posita point 21, Lampiran IV, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun tanpa terkecuali;

Halaman 77 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terhadap 383 lembar cek milik Penggugat IV, tertanggal 27 Juli 2021 s/d 25 Agustus 2021, nilai Rp. 54.180.462.741,-, yang dikuasai oleh Tergugat maupun pihak yang diberikan kuasa untuk itu, sebagaimana Posita point 20, Lampiran III, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun tanpa terkecuali;

Menimbang bahwa tuntutan dari Para Penggugat tersebut adalah suatu tuntutan yang tidak jelas dan tidak didasarkan dalil gugatan yang jelas, serta tuntutan dari Para Penggugat tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya tuntutan dari Para Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah menguraikan dalil gugatan yang berlaku yang pada intinya Para Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan bahwa diantara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan bisnis dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2002, yang mana Para Penggugat dalam menggerakkan perusahaan miliknya telah menggunakan uang milik Tergugat yang dititipkan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat akan mengembalikan uang titipan dari Tergugat tersebut dalam bentuk cek dan giro secara bertahap, sehingga menurut hitungan dari Para Penggugat telah dititipka/ditransfer oleh Tergugat kepada Para Pwnggugt berjumlah uang Rp1.338.802.096.160,00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta Sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) sedangkan Para Penggugat telah membayar kepada Tergugat melalui cek dan transfer sejumlah Rp1.375.301.868.210,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Sehingga menurut hitungan Para Penggugat telah kelebihan bayar kepada Tergugat sejumlah Rp36.499.722.050,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah berusaha untuk menagih kelebihan bayar sejumlah Rp36.499.722.050,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah) tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia

Halaman 78 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan. Dengan demikian menurut Para Penggugat bahwa Tergugat telah menguasai uang milik Para Penggugat sejumlah Rp36.499.722.050,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah) secara melawan hukum, sehingga Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan beberapa tuntutan selebihnya sebagaimana tertera dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan mendalilkan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena menurut hitungan dari Tergugat tentang uang yang telah dititipkannya kepada Para Penggugat adalah sejumlah Rp1.343.963.222.830,00 (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang mana dari jumlah uang titipan tersebut Para Penggugat masih kekurangan mengembalikan uang titipan kepada Tergugat sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah melontarkan dalil gugatan dan pihak Tergugat juga telah melontarkan dalil bantahan, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang bahwa pihak Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11B yang mana masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dengan demikian bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-65, yang mana masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan selain itu Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dengan demikian bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 79 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat terbukti bahwa sejak Tahun 2015 diantara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan bisnis secara lisan/tidak tertulis, bahwa Para Penggugat dalam menjalankan perusahaan yang dimilikinya adalah didanai dengan menggunakan uang Tergugat yang dititipkan dengan cara ditransfer oleh Tergugat kepada Para Penggugat, dan selanjutnya Para Penggugat akan mengganti uang Tergugat yang dipakai oleh Para Penggugat tersebut dengan menggunakan cek dan giro yang dikirimkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T-1 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat, terbukti bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 hubungan Para Penggugat dengan Tergugat tersebut dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris Grace Jap, SH., Mkn, Notaris di Kota Cimahi, yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menerima penitipan uang dari Tergugat sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 20 (dua puluh) kali dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) bulan, masing-masing sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per bulan;
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan bukti bertanda T-2 sampai dengan T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat, terbukti bahwa Para Penggugat sudah pernah mengirimkan sejumlah Cek dan BG (Bilyet Giro) untuk jaminan pengembalian uang titipan dari Tergugat sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang sudah diterima oleh Para Penggugat, akan tetapi oleh karena Tergugat mencurigai bahwa Cek dan BG dari Para Penggugat tersebut tidak ada dananya maka Cek dan BG tersebut tidak pernah dicairkan oleh Tergugat ;-
3. Bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat, terbukti bahwa Tergugat secara acak mencoba mencairkan 2 (dua) lembar cek dari Para Penggugat dan ternyata memang benar bahwa 2 (dua) lembar cek tersebut tidak cukup dananya. Selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T-6 sampai dengan T-10 terbukti bahwa Tergugat telah melaporkan perbuatan curang dari Penggugat I yang telah menerbitkan beberapa cek kosong tersebut kepada Polda Jabar, sehingga Penggugat I sampai dengan disidangkan perkara aquo masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Bandung dengan dakwaan penggelapan/penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-11 terbukti bahwa Penggugat I sudah pernah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dan kepada Penggugat I dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 1023 K/Pid/2024/PN Blb tanggal 16 Juli 2024. Sehingga hal tersebut mengakibatkan proses pengembalian uang titipan dari Tergugat kepada Para Penggugat sejumlah Rp 100.000.000.000,00 seratus milyar menjadi terkendala, sedangkan Tergugat mencatat bahwa uang titipan Tergugat yang ada pada Para Penggugat masih tersisa sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-12 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat, terbukti bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk membatalkan bukti T-1 (akte penerimaan/penitipan uang Rp 100.000.000.000 (seratus milyar) dari Tergugat kepada Para Penggugat), akan tetapi usaha Para Penggugat tersebut tidak berhasil, sehingga bukti T-1 yang berupa akte formil (akte notariil) tersebut dinyatakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Cimahi telah dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian akte tersebut beralasan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Bahwa selanjutnya sampai dengan Tahun 2021 Tergugat berdasarkan bukti bertanda T-14 sampai dengan bukti bertanda T-62 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat dan saksi Para Penggugat, terbukti bahwa Para Penggugat masih menerima titipan dana dari Tergugat, sehingga apabila dihitung jumlah titipan uang dari Tergugat kepada Para Penggugat berjumlah Rp1.343.044.115.930,00 (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar empat puluh empat juta seratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
5. Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-13 dihubungkan keterangan saksi Tergugat dan saksi Para Penggugat, terbukti bahwa perusahaan Para Penggugat (PT. Buana Intan Gemilang) pada Tahun 2023 dinyatakan berada dalam keadaan PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 214/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga-Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2023, yang mana selanjutnya PT. Buana Intan Gemilang telah dinyatakan pailit karena tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada para kreditornya;
6. Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10B dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat, terbukti bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Para

Halaman 81 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (yang merasa telah kelebihan dalam mengembalikan uang titipan kepada Tergugat) telah memberikan Somasi kepada Tergugat agar mengembalikan kelebihan bayar uang milik Para Peggugat yang telah terlanjur terkirim kepada Tergugat sejumlah Rp Rp36.449.772.050 (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah). Menurut hitungan Para Peggugat bahwa uang titipan Tergugat yang sudah dikirimkan Tergugat kepada Para Peggugat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 berjumlah Rp1.338.802.096.160,00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) sedangkan uang yang sudah dibayarkan oleh Para Peggugat kepada Tergugat melalui cek dan transfer berdasarkan bukti bertanda P-1A sampai dengan P-10A berjumlah Rp1.375.301.868.210,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah);

7. Bahwa Tergugat membantah somasi dari Para Peggugat tersebut diatas dan berdasarkan bukti bertanda T-63 sampai dengan T-65 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat, terbukti bahwa Para Peggugat masih harus membayar uang kepada Tergugat sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan alasan bahwa bukti cek yang digunakan untuk mengembalikan uang titipan seperti yang tercantum dalam bukti P-1A sampai dengan P-10A sebagian besar ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan oleh Bank (BCA) dengan alasan tidak ada dananya seperti yang tercantum dalam bukti T-63 sampai dengan bukti T-65;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Peggugat ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif);
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang bersangkutan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila seseorang dapat dibuktikan telah melakukan salah satu dari 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas, maka kepada yang bersangkutan dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak seperti telah diuraikan diatas, yang mana terbukti bahwa dalam hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat ternyata uang Para Penggugat yang terdapat dalam cek dan giro yang dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dalam kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 terbukti tidak melebihi jumlah uang yang sudah dikirimkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, justru berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat terbukti Para Penggugat masih kekurangan bayar uang kepada Tergugat sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap Tergugat tidak terbukti menguasai secara tidak sah uang milik Para Penggugat sejumlah Rp36.449.772.050 (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa terhadap Tergugat ternyata tidak dapat dibuktikan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai uang Para Penggugat secara melawan hak sejumlah Rp36.449.772.050 (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), dengan demikian tidak ada alasan hukum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa tuntutan/petitim selebihnya dalam gugatan Para Penggugat merupakan petitum yang disandarkan kepada dikabulkan atau tidaknya terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), sehingga dengan telah dipertimbangkan bahwa petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka tuntutan/petitim gugatan selebihnya dalam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 83 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi (semula Tergugat dalam Konkurs) terhadap Para Tergugat dalam Konkurs (semula Para Penggugat dalam Konkurs) adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Konkurs mendalilkan bahwa Para Tergugat dalam Konkurs masih belum menembalikan sisa uang titipan sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada Penggugat dalam Konkurs dari keseluruhan uang titipan yang telah dikirim oleh Penggugat dalam Konkurs kepada Para Tergugat dalam Konkurs dengan tujuan untuk menggerakkan perusahaan milik Para Tergugat dalam Konkurs dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 sejumlah Rp1.343.044.115.930,00 (satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar empat puluh empat juta seratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat dalam Konkurs. Oleh karenanya Penggugat dalam Konkurs telah mengajukan gugatan balik (gugatan Konkurs) terhadap Para Tergugat dalam Konkurs agar Para Tergugat dalam Konkurs dinyatakan telah memiliki/menguasai uang milik Penggugat dalam konkurs secara melawan hak sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam konkurs juga mengajukan tuntutan agar Para Tergugat dalam Konkurs dinyatakan telah melukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya kepada Para Tergugat dalam Konkurs agar dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat dalam Konkurs berupa uang sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) secara kontan dan seketika, serta dihukum pula untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat dalam Konkurs sejumlah Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang bahwa dalam pertimbangan dalam gugatan Konkurs telah dipertimbangkan bahwa pihak Para Penggugat dalam Konkurs/Para Tergugat dalam Konkurs telah menerima penitipan sejumlah uang dan dana talangan dari Tergugat dalam Konkurs/Penggugat dalam Konkurs, akan tetapi selanjutnya Para Tergugat dalam Konkurs setelah menerima uang titipan dan dana talangan dari Penggugat dalam Konkurs tersebut ternyata Para

Halaman 84 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonpensi tidak bersedia mengembalikan semuanya kepada Penggugat dalam Rekonpensi, melainkan Para Tergugat dalam Rekonpensi tetap bersikukuh untuk memiliki/menguasai secara melawan hak sebagian uang tersebut yang berjumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dengan demikian kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi beralasan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan Rekonpensi angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perbuatan dari Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonpensi, yaitu pihak Penggugat dalam Rekonpensi sebagai seorang pengusaha menjadi tidak dapat memanfaatkan/memutar uang yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut untuk kepentingan usaha Penggugat dalam Rekonpensi, dengan demikian kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi beralasan dihukum untuk membayar uang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) secara kontan dan seketika, sehingga petitum gugatan Rekonpensi angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Rekonpensi angka 5 (lima) yang menuntut agar kepada Para Tergugat Rekonpensi juga dihukum untuk membayar kerugian immateriil, akan tetapi ternyata pihak Penggugat dalam Rekonpensi tidak membuat perincian dengan seksama tentang jumlah kerugian immateriil yang dituntutnya tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Rekonpensi angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda T-1, yaitu berupa Akte Penegasan Penitipan Uang Nomor 10 tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris Grace Jap, SH.,Mkn (Notaris di kota Cimahi) antara Para Penggugat dalam Rekonpensi (Para Tergugat dalam Rekonpensi) dengan Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat dalam Rekonpensi) beserta dengan Notaris Grace Jap SH,MKn telah diadakan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Cimahi sehubungan dengan adanya laporan dari Para Tergugat dalam Rekonpensi yang menyatakan bahwa Akta tersebut telah dibuat tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mana berdasarkan bukti betanda T-12 ternyata Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Cimahi telah menyatakan bahwa Akta No.10 tanggal 24 Oktober 2019 tersebut telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 85 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dengan demikian akta tersebut beralasan hukum dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga petitum gugatan Rekonpensi angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Rekonpensi angka 6 (enam) Penggugat dalam Rekonpensi telah menuntut agar seluruh harta Para Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan sebagai jaminan pembayaran uang sejumlah Rp54.220.462.741,00 (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi, akan tetapi ternyata selama masa persiadangan perkara ini berlangsung ternyata pihak Penggugat dalam Rekonpensi tidak pernah mengajukan permohonan penyitaan secara rinci terhadap harta milik Para Tergugat dalam Rekonpensi, oleh karenanya petitum gugatan Rekonpensi angka 6 (enam) harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Rekonpensi angka 7 (tujuh) telah diajukan tuntutan uang dwangsom sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tuntutan pokok dari Penggugat dalam Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi adalah tuntutan tentang pemenuhan sejumlah uang, dengan demikian petitum gugatan Rekonpensi angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dikabulkannya beberapa petitum gugatan Rekonpensi ini didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak semuanya adalah bukti otentik, dengan demikian petitum gugatan Rekonpensi angka 8 (delapan) yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Bantahan, Banding atau Kasasi haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan angka 9 (sembilan) yang menuntut agar kepada Tergugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Rekonpensi dihukum untuk tunduk taat terhadap isi putusan ini, yang mana tuntutan dari Penggugat dalam Rekonpensi tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim diklasifikasikan sebagai suatu tuntutan yang berlebihan, oleh karenanya petitum gugatan Rekonpensi angka 9 (sembilan) tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatan Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan mengabulkan gugatan

Halaman 86 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebagian dan menolak gugatan Rekonsensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam Konpensi telah diperrtimbangkan untuk ditolak seluruhnya, sedangkan dalam gugatan Rekonsensi telah dipertimbangkan ununtuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Rekonsensi selebihnya, dengan demikian Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi berada sebagai pihak yang dikalahkan maka memnurut ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR kepada Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi beralasan dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 178 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak ekspsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menetapkan Akta Penegasan Penitipan Uang No. 10, tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat di Notaris GRACE JAP, SH, M.Kn, antara THE SIAUW TJHIU (sebagai Pihak Pertama), sedangkan MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO (sebagai Pihak Kedua), dan Pihak Kedua MIMING THENIKO, MARTIN THENIKO, ERICK MIMING THENIKO, MELLISA MIMING THENIKO menerima penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) dari THE SIAUW TJHIU, adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
- Menetapkan Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 54.220.462.741,- (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi secara tunai dan seketika;

Halaman 87 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, **Eka Saharta Winata Laksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Gunawan Tri Budiono, S.H.** dan **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 01 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmawan Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat di sistem informasi pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, S.H.

Halaman 88 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Meterai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)